

제429회 국회 (정기회) **농림축산식품해양수산위원회회의록**
(농림축산식품법안심사소위원회)
(임시회의록)

제 3 호

국 회 사 무 처

일 시 2025년11월25일(화)

장 소 농림축산식품해양수산위원회회의실

의사일정

1. 농지법 일부개정법률안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2209497)
2. 농지법 일부개정법률안(문대림 의원 대표발의)(의안번호 2201938)
3. 농지법 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2201145)
4. 농지법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2202465)
5. 농어촌 빈집정비에 관한 특별법안(이만희 의원 대표발의)(의안번호 2208561)
6. 농어촌 빈집 정비 및 활용에 관한 특별법안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209124)
7. 농어촌정비법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209128)
8. 농어촌구조개선 특별회계법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209126)
9. 자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209127)
10. 농어촌 빈집정비 촉진을 위한 특별법안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2209765)
11. 농어촌정비법 일부개정법률안(곽규택 의원 대표발의)(의안번호 2210387)
12. 농어촌정비법 일부개정법률안(서천호 의원 대표발의)(의안번호 2211302)
13. 농어촌정비법 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2211508)
14. 농어촌 빈집정비 특별법안(서삼석 의원 대표발의)(의안번호 2212742)
15. 농산물 온라인 도매거래 촉진에 관한 법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2200164)
16. 농수산물 온라인 도매거래 촉진에 관한 법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2201109)
17. 농수산물 온라인 도매거래 촉진에 관한 법률안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2205113)
18. 농수산물 온라인 도매거래 촉진에 관한 법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2205710)
19. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2206171)
20. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2206203)
21. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2206758)
22. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2206783)
23. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(문대림 의원 대표발의)(의안번호

- 2207683)
24. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(조경태 의원 대표발의)(의안번호 2208378)
 25. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(박정현 의원 대표발의)(의안번호 2210872)
 26. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정 법률안에 관한 청원(임미애 의원의 소개로 제출)(청원번호 2200026)
 27. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2203261)
 28. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)(의안번호 2210925)

상정된 안건

1. 농지법 일부개정법률안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2209497) 3
2. 농지법 일부개정법률안(문대림 의원 대표발의)(의안번호 2201938) 3
3. 농지법 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2201145) 3
4. 농지법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2202465) 3
5. 농어촌 빈집정비에 관한 특별법안(이만희 의원 대표발의)(의안번호 2208561) 11
6. 농어촌 빈집 정비 및 활용에 관한 특별법안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209124) 11
7. 농어촌정비법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209128) 11
8. 농어촌구조개선 특별회계법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209126) 11
9. 자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209127) 11
10. 농어촌 빈집정비 촉진을 위한 특별법안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2209765) 11
11. 농어촌정비법 일부개정법률안(곽규택 의원 대표발의)(의안번호 2210387) 11
12. 농어촌정비법 일부개정법률안(서천호 의원 대표발의)(의안번호 2211302) 11
13. 농어촌정비법 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2211508) 11
14. 농어촌 빈집정비 특별법안(서삼석 의원 대표발의)(의안번호 2212742) 11
19. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2206171) 35
20. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2206203) 35
21. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2206758) 35
22. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2206783) 35
23. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(문대림 의원 대표발의)(의안번호

2207683)	35
24. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(조경태 의원 대표발의)(의안번호 2208378)	35
25. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(박정현 의원 대표발의)(의안번호 2210872)	35
26. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정 법률안에 관한 청원(임미애 의원의 소개로 제출)(청원번호 2200026)	35
27. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2203261)	35
28. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)(의안번호 2210925)	35

(10시02분 개의)

○소위원장 윤준병 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

청원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 제3차 농림축산식품법안심사소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 회의는 소위원회에 계류 중인 안건 중 농림축산식품부 소관 법률을 중심으로 심사를 진행하도록 하겠습니다.

안전 심사 방법은 수석전문위원실에서 작성한 심사 자료를 바탕으로 수석전문위원의 보고와 정부 측 의견을 들은 후 위원님들 간의 논의를 거쳐 쟁점을 정리하도록 하겠습니다.

오늘 심사 안건은 배부해 드린 의사일정을 참고해 주시기 바랍니다.

그러면 안전 심사를 시작하겠습니다.

1. 농지법 일부개정법률안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2209497)
2. 농지법 일부개정법률안(문대림 의원 대표발의)(의안번호 2201938)
3. 농지법 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2201145)
4. 농지법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2202465)

(10시03분)

○소위원장 윤준병 의사일정 제1항부터 4항까지 농지법 일부개정법률안 4건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

먼저 수석전문위원께서 주요 사항을 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 수석전문위원입니다.

보고를 드리겠습니다.

농지법 일부개정법률안 4건입니다.

배부해 드린 자료 1번을 봐 주시기 바랍니다.

1페이지 총괄 부분부터 보시면 지금 현재 심사 대상인 4건의 법률안 중 2건은 지난해 9월 소위에 상정돼서 심사를 한 번 한 적이 있습니다. 참고해 주시기 바랍니다.

2페이지 1번, 농지전용 없이 설치 가능한 농지 이용시설 규정에 대해 보고드리겠습니다.

이 개정안은 정회용 의원께서 발의하신 안으로서 농지에 설치하는 개량시설, 농축산물 생산시설 등을 농지전용 절차를 거치지 않고 설치하도록 하는 내용입니다.

뒤에 있는 3페이지 검토의견 중단에서 보시듯이 현행법 제2조제1호나목에서 토지의 개량시설 및 농업 생산과 관련된 생산시설의 부지를 이미 농지로 규정하고 있습니다. 그리고 또 동조 7호에서 해당 부지를 전용으로 보지 않는다는 규정이 이미 있기 때문에 개정안에서 농축산물 생산시설·개량시설을 전용 절차를 거치지 않고 설치하도록 하는 내용은 불필요할 뿐만 아니라 내용상 상충이 있는 것으로 보입니다.

그리고 농림식품부 의견입니다만 현재는 주차공간, 화장실 등 편의시설이 농작업에 필수적이라고 할 수 있는데 이 개정안에서 규정하고 있는 기타 농업시설로는 포섭이 어려운 측면이 있기 때문에 이를 농작업에 필요한 편의시설로 수정할 필요가 있다는 의견입니다.

그래서 이러한 내용을 반영해서 개정안에서 안 제14조를 삭제하고 화장실 등 편의시설의 부지를 농지로 보는 내용을 추가하여 수정의견을 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 농지전용 없이 화장실이라든지 주차장 설치하는 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 윤준병 위원님 이견 있으십니까?

○전종덕 위원 저 질문 있습니다.

지금 수정안을 농작업에 필요한 편의시설로 규정을 했지 않습니까? 그런데 설명하실 때 편의시설 하면 주차장이나 화장실을 이야기하는데 그러면 주차장·화장실 이렇게 별도로 명시하지 않고 편의시설로 포괄적 개념으로 이렇게 명시한 이유가 있는지, 또 편의시설이라 하면 이거 외에 뭘 더 추가하겠다는 의미가 있는 것인지 궁금합니다.

○농림축산식품부차관 강형석 지금까지 나온 의견은 주차장하고 화장실이 많았고요. 앞으로 현장하고 소통하다 보면 비슷한 사례들이 많이 있을 것 같습니다. 그거는 법 해석에 따라서 인정을 해 주기 위한 겁니다.

○전종덕 위원 그래서 저는 자꾸 농지가 축소되는 방식이, 그리고 농지 외에 다른 농업과 관련되지 않은 이런 생산시설이 들어오는 것에 대한 상당한 우려를 많이 갖고 있고 그동안 제기를 해 왔던 내용이고요. 그리고 그동안 농지법 시행령 보면 생산시설을 별도로 다 규정을 했지 않습니까? 고정식 온실부터 해서 농막, 농촌체류형쉼터 이렇게 개별로 다 명시를 했는데 다시 추가되는 것에 또 마찬가지로 화장실·주차장 이렇게 설치하면 될 문제를 편의시설이라는 모호한 개념으로—이건 해석의 여지를 달리할 수 있기 때문에—굳이 이렇게 더 많은 농지 축소나 생산시설을 확대하는 방식으로 가는 것은 저는 맞지 않다 이렇게 생각이 들어서 화장실이나 주차장이 필요하다면 정확하게 화장실·주차장 이렇게 명시해서 법안에 담는 것이 저는 더 맞다고 생각해서 그렇게 수정을 하면 좋겠다 이런 의견입니다.

○소위원장 윤준병 답변해 보세요.

○농림축산식품부차관 강형석 거기에 대해서는 생산시설도 규정을 하다가 고정식 시설은 예외로 인정해서 구체적 생산시설하고 해석이 좀 애매하기 때문에 법에 넣은 거고

요……

○전종덕 위원 그래도 별도로 명시를 했잖아요.

○농림축산식품부차관 강형석 예, 별도로 명시를 했습니다. 왜냐하면 생산시설로 볼 수 없지만 유사하게 해서 법에 넣은 거고요. 편의시설 같은 경우에는 저희들이 이렇게 규정을 하고, 화장실이라든지 이런 걸 설치하면 농지가 잠식은 되겠지만 크게 영향은 없을 겁니다.

그래서 그런 것들은 현장 농업인들을 고려해서 유사한 시설이라면 설치할 수 있게 하는 게 저는 맞다고 생각합니다.

○소위원장 윤준병 임미애 위원님 먼저 드셨어요.

○임미애 위원 차관님, 이런 경우에 면적에 대한 제한은 없나요?

○농림축산식품부차관 강형석 앞으로 10㎡라든지 설정을 해야 됩니다.

○임미애 위원 지금 농림부에서 생각하고 있는 면적의 제한규정은 어느 정도로 생각하고 계신가요?

○농림축산식품부차관 강형석 화장실 같은 경우에는 10㎡ 정도로 생각하고 있고요.

○임미애 위원 10㎡면 몇 칸이 들어가나요, 화장실이?

○농림축산식품부차관 강형석 3칸 정도로……

○임미애 위원 여성 두 칸, 남성 한 칸 이런 식으로요?

○농림축산식품부차관 강형석 그거는 똑같지만 여성용, 남성용 구분하면 되고요.

○임미애 위원 그러니까 화장실의 경우 전체 면적이 10㎡.

주차장은요?

○농림축산식품부차관 강형석 주차장은 주차장법에 따라서 그런 규정들이 있습니다.

○임미애 위원 그래서 어느 정도를 생각하고 있는 건지.

○농림축산식품부차관 강형석 한 칸당 13.5㎡고요. 그거는 주차장법에 따라서 설치해야 되기 때문에……

○임미애 위원 농지의 면적에 따라서 주차장 면적이 정해지나요, 아니면 농지의 면적과 관계없이 주차장 면적이 있는 건가요?

○농림축산식품부차관 강형석 면적에 비례하지는 않고요. 한 분이 10ha를 지을 수도 있고 1ha를 지을 수도 있는데……

○임미애 위원 허가는 아니다 그렇지요?

○농림축산식품부차관 강형석 아닙니다.

○임미애 위원 신고를 하는 거니까 신청한 농가당 농지의 허용 면적이 화장실은 10㎡, 주차장은 주차장법에 근거해서 이렇게 하는 걸로……

○농림축산식품부차관 강형석 예, 필요한 차량 대수를 고려해서 설치하게 합니다.

○임미애 위원 저는 필요하다고 생각을 하는데요 아마 샤워실 요구가 저는 있을 거라고 봅니다. 화장실을 설치하게 되면 세면대를 둘 수밖에 없고 세면대를 두게 되면 여름에 농작업 중에 발생하는 땀이나 오물이나 이런 것들을 씻어내기 위한 샤워시설 요구도 들어갈 거라고 생각을 하는데 이거는 무엇이 옳다 그르다라고 말씀드리기는 어렵고요. 면적과 관련해서 현장의 요구를 잘 논의해서 협의해 주셨으면 좋겠습니다.

○농림축산식품부차관 강형석 그 방법은 농막을 이용하는 방법도 있고요……

○임미애 위원 그런데 농막이 거기 없어요.

○농림축산식품부차관 강형석 예, 지금 없습니다.

○임미애 위원 그 드넓은 들 한 가운데 농막은 없잖아요. 없기 때문에 화장실을 설치해 달라고 할 때는 사실 농작업 중에 가까운 마을회관으로 쫓아갈 수도 없고 어디 인근에 가서 볼일 볼 수도 없고 이런 곳이기 때문에 화장실 설치해 달라고 요구하는 건데 그러려면 농막도 없는 거고요. 농막이 없으면 반드시 뒤따라오는 샤워시설 요구도 분명히 있을 거다. 그러니 그 규정에 대해서 현장의 요구하고 좀 논의해 보시는 게 필요하다는 말씀드립니다.

○농림축산식품부차관 강형석 좋은 말씀이고요. 한번 생각을 해 보겠습니다.

○전종덕 위원 의견 드리겠습니다.

○소위원장 윤준병 예, 말씀하세요.

○전종덕 위원 물론 농민들이 필요하면 이제 시설을 설치할 수밖에 없다고 생각하고요. 샤워실도 저도 생각했던 부분인데 필요하면 시설을 설치하되 최소화해야 된다. 농지 외의 목적으로 시설이 들어오는 거에서 최소화해야 된다고 보고 편의시설이라고 이렇게 모호한 개념으로 쓰기보다는 구체화해서 지금 현행 시행령도 그렇게 되어 있기 때문에 저는 그런 방식으로 좀 필요한 내용을 구체화해서 최대한 이거를 임의로 뭘 더 늘리지 않도록 하는 것이 저는 그게 더 옳은 방법이다 생각이 들어서 그런 방향으로 심의가 되었으면 좋겠다는 의견 드립니다.

○소위원장 윤준병 이렇게 하시지요. 이것 가지고 시간을 오래 끌 거는 없고 앞으로 확장 가능성은 또 추후에 필요하면 더 담기로 하고 여기에 ‘가목의 토지에 설치하는 농작업에 필요한 화장실, 주차 시설의 부지’ 이렇게 그냥 해 버리자고요.

○임호선 위원 저도 위원장님이랑 비슷한 의견 드리려고 했었는데요. 다목을 이렇게 가는 게 좋을 것 같습니다. 가목의 토지에 설치하는 농작업에 필요한 화장실 등 대통령령으로 정하는 편의시설의 부지.

○농림축산식품부차관 강형석 법적으로는 그 말씀이 제일 맞다고 봅니다.

○임호선 위원 그래서 이게 농작업에 필요한, 예를 들어서 화장실 등 대통령령으로 정하는 편의시설의 부지 이렇게 정리를 해 주시는 게 좀 더 명확할 것 같습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

○김선교 위원 화장실, 주차장이라고는 어디가 있어요?

○소위원장 윤준병 화장실, 주차장 등 좋고요. 주차 공간 등 대통령령으로 정하는 편의시설의 부지.

그렇게 하고 다음이요.

○수석전문위원 이정은 다음 7페이지를 봐 주시기 바랍니다.

2번, 농지의 범위에 수산물 생산시설의 부지 등 포함하는 내용입니다. 이 개정안은 이병진 의원님, 윤준병 의원님, 문대림 의원님이 각각 대표발의하신 내용으로서 이 중 이병진 의원님과 윤준병 의원님 안은 수산물 생산시설을 농지에 포함하거나 농지 전용으로 보지 않도록 하는 내용입니다. 이에 대해서는 농업과 수산업이 문헌상 명확히 구분되는 다른 업종이라는 점과 또 전·담·과수원과 양어장의 지목을 구분하고 있다는 점 등을 고려할 필요가 있다는 의견이 있습니다.

또한 문대림 의원님께서 제안하신 안은 9페이지에 보시듯이 농축산물 생산시설의 부지에 스마트작물재배시설을 포함하자는 그런 내용으로서 스마트 작물 재배를 활성화하려는 효과가 기대가 됩니다.

다만 시행령 개정으로 특정 지구에 한하여서는 농지에 별도 제한 없이 수직농장 등 스마트작물재배시설의 설치가 가능하게 되어 있기 때문에 개정안의 취지가 일부 반영되어 있다고 할 수는 있습니다.

다만 개정안과 같이 특정 지구 외에도 적용이 가능한 것은 아니기 때문에 또 개정안이 나름대로 시행령과 달리 실익이 있다고 보아기는 합니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 수산물 생산시설에 대해서는 현행처럼 일시사용 허가를 하는 게 맞다고 봅니다. 수산업하고 농업은 다르고요. 그리고 양어장 같은 경우에는 종류가 다양합니다, 땅을 파서 하는 것부터 콘크리트 타설해서 수조까지 짓는 것까지. 그래서 일시사용 허가를 늘리는 방법이 저는 제일 맞다고 보고요.

그리고 문대림 의원님께서 주신 스마트작물재배시설은 저희들이 이미 25년 1월 법을 개정해서 특정 지구에 넣도록 했습니다.

다만 이 스마트작물재배사는 높이라든지 이런 게 있기 때문에 환경, 그늘, 농작업이라든지 영향을 줄 수 있어서 이거는 좀 더 일단 특정 지구에 해 보고 나서 검토를 하는 게 맞다고 봅니다. 그래서 저희들은 원안을 좀 유지해 줬으면 합니다.

○소위원장 윤준병 이견이 있으십니까?

없으시면 제가 말씀 좀 드리고 넘어가겠습니다.

문대림 의원님 말씀하신 내용은 잘 담도록 하고요. 지금 현재 법 내용이 담겨 있다고 그러니까 그렇게 하고.

다만 제가 문제 인식을 하고 있는 내용은 농지가 토지 형질 변경 행위를 수반하지 않는 이용 행위 자체를 농업 영역이 아니라는 이유로 규제하는 내용은 바람직하지 않다 그 부분을 문제 의식을 가지고 풀어야 된다는 인식을 가지고 있는데 그 부분에 대해서 좀 전향적인 검토를 내부적으로 더 하시고요.

그다음에 타이용 행위 기간 내용을 지금 12년인가 하도록 돼 있잖아요. 7 플러스 5, 이거를 좀 늘려서 지금 사실은 토지 형질 변경 행위를 수반하지 않는 우력 양식장 이런 거는 아무 지장이 없는데 지금 제한이 돼 있고 사용 허가 기간이 압박해 오고 있거든요. 그래서 그런 내용에 대한 지장이 없도록 좀 조정해 주시기 바랍니다.

임호선 위원님.

○임호선 위원 저희 지역 아시다시피 바다가 없어서 민물 양식을 주위에서 많이들 하시거든요. 그런데 지금 정부 입장이 예컨대 민물 양식하시는 분들이 타용도 일시사용 7 플러스 5, 12년을 연장한다고 이렇게 대안을 주시는 거잖아요. 어떻게 연장을 하실 생각이신지 좀 말씀 한번 쥬 보시겠습니까?

○농림축산식품부차관 강형석 법적으로 일시사용 허가 기간을 늘리고요. 만약에 그게 환경적 영향이 없었으면 계속 연장해 주는 그런 방안입니다.

○임호선 위원 계속 연장이 가능하게끔……

○**농림축산식품부차관 강형석** 예, 법적으로 한도를 줄 수 있을 것 같습니다. 지금 12년 인데 20년을 한다든지 아니면 7 플러스 5를 10 플러스 10으로 한다든지 현장 의견을 들어서 그 기간 자체도 조정할 수 있습니다.

○**임호선 위원** 근데 왜 이 말씀을 드리냐 하면 지금 이 기간에 묶여 가지고 사실은 논 같은 데를 파서 거기다가 주로 메기라든지 민물 양식을 하시거든요, 저희 지역을 경우를 보면. 근데 그렇게 되면 원형을 다시 보존하라는 거예요. 근데 그걸 파 가지고 연못식으로 만들어서 한 거를 다시 해서 생업을 이어갈 수가 없는 현실이거든요. 이 부분을 많은 말씀들을 하세요. 그런데 연장하겠다는 말씀만 하시는데 이 부분에 대한 구체적인 정책 대안을 지금 제시하지 않으면 법에 명시를 해야 될 필요성은 여전히 남는다는 말씀을 줍……

○**농림축산식품부차관 강형석** 만약 그러시면 예를 들어 땅을 파서 회복하기가 곤란하다 그러면 전용 허가를 얻으시면 되고요. 그런 정도라면 아마 전용을 해 줄 것 같습니다, 제가 볼 때 면적이 크지 않고. 근데 저희가 전용증도 있고 일시사용도 있기 때문에 아마 그분들께서 제도를 모르셔서 그럴 수도 있을 것 같고요. 전용이라는 제도도 있습니다.

○**농림축산식품부농업정책관 윤원습** 농업정책관 잠깐 말씀드리겠습니다.

위원님 말씀하신 부분이 아마 그런 것 같습니다. 이 양식장 같은 경우에 7 플러스 5로 해서 12년 사용하고 나면 원상회복의 의무가 주어지도록 지금 되어 있는데……

○**임호선 위원** 예, 바로 그거지요.

○**농림축산식품부농업정책관 윤원습** 그래서 그 부분에 대해서 예를 들어서 어떤 필지에 양어장을 계속하다가 12년이 만료가 되고 그다음에 추가로 더 연장을 하고 싶다고 하신다면 원상회복, 그러니까 동일한 업종 형태를 그대로 가져간다고 했을 때 그 전제하에서 원상회복 의무를 일단 생략할 수 있는 방안도 저희가 검토를 해 보도록 하겠습니다.

○**임호선 위원** 검토가 아니라 추진을 해 주셔야 돼요.

○**농림축산식품부농업정책관 윤원습** 그거는 저희가 정리를 하겠습니다.

○**임호선 위원** 예, 확실하게 좀 해 주십시오.

이 부분에 대해서 위원장님 지금 말씀하신 부분을……

○**소위원장 윤준병** 지금 기록으로 남겨 있으니까……

○**임호선 위원** 예, 확실하게 좀 다짐을 받아 놓고 정리해 주시면 감사하겠습니다.

○**소위원장 윤준병** 그러니까 타사용 허가 기간 자체를 지금 12년에서 20년 정도로 늘려서 운영하는 데 지장이 없도록 최대한 배려하고 그건 시행령 사항이니까 시행령에 반영하겠다는 취지잖아요.

○**농림축산식품부차관 강형석** 그 말씀이고요.

○**소위원장 윤준병** 예, 됐어요.

○**임호선 위원** 원상회복 부분을 좀 확실하게 해 주셨으면……

○**소위원장 윤준병** 예, 현행대로 하겠습니다.

다음.

○**수석전문위원 이정은** 다음 13페이지를 봐 주시기 바랍니다.

농지이용증진사업의 시행 주체에 시·도지사를 추가하는 내용입니다.

이 개정안도 정희용 의원님이 발의하신 내용으로서 현재 시장·군수·구청장, 농어촌공사, 농업법인, 농업인 5인 이상의 단체로 되어 있는 농지이용증진사업의 시행 주체에 시·도지사를 추가하려는 것입니다.

이는 아직 시행 사례가 아직 한 건도 없는 농지이용증진사업 활성화에 기여하는 바가 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 시도지사를 추가하는 안에 대해서는 수용하겠습니다.

○**소위원장 윤준병** 의견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이정은** 19페이지, 4번 농촌특화지구 내 설치하는 특정시설의 부지에 대한 농지전용허가 특례 인정에 관한 부분입니다.

이 개정안도 정희용 의원안의 내용으로서 전용신고를 통한 농지전용 특례에 농촌특화지구 내 설치하는 특정시설을 추가하는 것으로서 농지전용을 통한 해당 시설의 부지 마련을 보다 용이하게 하는 효과가 있을 것으로 보입니다. 다만 농지전용허가가 무분별한 농지전용으로 인한 농지훼손을 방지할 목적이 있는 통제장치라는 점 또한 고려하실 필요가 있다고 보았습니다. 이에 대해서는 체계·자구를 정리한 수정의견을 제시하였습니다.

그리고 시행일도 정희용 의원안에서는 공포 후 6개월로 경과한 날로 정하고 있는데 적절한 시행기간을 정해 주시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○**소위원장 윤준병** 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 특화지구 내에 특정시설 설치 전용허가특례에 대한 의견을 수용토록 하겠습니다.

○**전종덕 위원** 수정안대로 수용하신다고?

○**농림축산식품부차관 강형석** 예, 수정의견을 수용하겠습니다.

○**소위원장 윤준병** 위원님 의견 없으시지요?

○**전종덕 위원** 아니, 이것은 지금 특례를 두는데 특례에 또 특례를 두는 조항이잖아요?

○**농림축산식품부차관 강형석** 아닙니다.

○**소위원장 윤준병** 전용허가특례에 포함시키는 내용이지요.

○**농림축산식품부차관 강형석** 특례에 포함시키는 내용, 특례가 있는데 하나의 사유를 더 추가하는 겁니다.

○**김선교 위원** 농촌특화지구 내 설치하는 특정시설의 부지만 추가. 그렇지요?

○**소위원장 윤준병** 예.

○**김선교 위원** 빨리 진행하시지요.

○**소위원장 윤준병** 전 위원님, 저는 큰 문제가 없는 것으로 보이는데?

○**임호선 위원** 특정시설라고 하는 부분에 대해서 조금 설명을 부탁드립니다 될까요?

○**농림축산식품부차관 강형석** 저희들이 특화지구가 지금 7개가 있습니다. 예를 들면 농촌산업지구다 그러면 여기는 융복합산업을 합니다. 그런데 쿵을 하다 보면 가공공장이 필요할 거고요. 아니면 창고가 필요할 겁니다. 그런 시설들에 대해서는 지구 의미 내에서

시장·군수한테 신고하고 설치할 수 있도록 하는 겁니다.

○**임호선 위원** 존경하는 전종덕 위원님께서 우려하시는 부분이, 21쪽을 보시면 지구 내에 설치되는 주요시설이 쪽 명시되어 있잖아요? 그런데 농업과 직접적으로 관련이 없는 약간 산업시설에 가까운 내용들마저 이렇게 특정시설이라는 이름으로 무분별하게 농지전용허가의 특례가 적용될 것을 우려하시는 것 같은데 그 부분에 대해서 어떻게……

○**농림축산식품부차관 강형석** 그것은 아니고요. 저들이 그 시설 중에서 대통령령으로 한정하고 있습니다.

○**전종덕 위원** 대통령령으로 한정하면 될 것을 또 전용허가 예외를 두는 거잖아요. 특례를 두어서 허가 없이 그냥 시설 설치할 수 있도록 이렇게 하겠다는 거잖아요.

○**농림축산식품부차관 강형석** 신고를 해야 되고요. 법에 근거를 두고……

○**전종덕 위원** 그러면 신고하면, 이것은 허가고 신고는 다른 내용인데 그러면 어쨌든 임의적으로 특화지구 내에 특정시설을 허가 없이 지을 수 있다, 신고만 하면 된다 이런 거잖아요?

○**농림축산식품부차관 강형석** 그렇습니다.

○**전종덕 위원** 그러면 자율권을 주는 거잖아요.

○**농림축산식품부차관 강형석** 자율권 아니고요. 지구가 설정이 돼야 되고 그 지구 내의 특정한 시설에 해당이 돼야 되고 신고를 해야 되기 때문에 약간의 특례를 두는 거지요.

○**전종덕 위원** 그러면 정부에서 규제할 수 있는 부분이 뭐가 있어요?

○**농림축산식품부차관 강형석** 대통령령으로 어떤 시설을 할 건지, 면제를 어떻게 할 건지 정해 주는 겁니다.

그래서 저희들이 이것을 한 이유는 시설을 막 분산하게 되면 경관이라든지 농지 침식이 되기 때문에 특정지구에 대해서만 이 시설을 인정해 주는 겁니다. 그래서 오히려 농지를 보호하기 위한 조치입니다.

○**전종덕 위원** 어차피 다른 지역에 이런 지구를 지정하려면 허가를 받아야 될 사안이잖아요. 그래서 어떤 시설물을 지으려고 하는 사람이 농식품부의 허가 없이 어떤 시설 못 짓는 거잖아요.

그러니까 차관님 말씀은 안 맞는 거지요. 그러니까 어차피 허가를 받아야 할 사안인데 이미 허가된 곳에 또 새로운 시설을 지을 때 그냥 허가 없이 예외로 인정해 주겠다 이런 내용이잖아요.

○**농림축산식품부차관 강형석** 아닙니다.

○**전종덕 위원** 저는 그렇게 해석이 되는데요.

○**소위원장 윤준병** 내용은 이런 거예요. 지금은 농식품부장관이 허가를 내주어서 받도록 돼 있어요. 그 조항을 지금 특례를 인정해서 시장·군수가 그 내용을 할 수 있도록 기능을 부여하는 내용인데, 실제 농촌특화지구 내 설치하는 시설 내용은 농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률에서 일정하게 하도록 돼 있어요. 그 내용에 전용허가에 대한 내용을 시장·군수가 용이하게 할 수 있도록 특례를 인정해 주는 것에 불과합니다.

저는 이런 정도 내용은 오히려 시장·군수가 자율권을 부여해서 농촌특화지구 운영을 용이하게 할 수 있도록 하는 데 기여한다. 지금 우려하시는 것처럼 남용 우려는 없다 이런 생각이 들어요.

○**임호선 위원** 위원장님 말씀 주셨는데요 지금 정부 측에서 수정의견을 주셨잖아요? 잘 된 것 같기는 하다는 생각이……

대통령령으로 정하는 시설의 부지로 이렇게, 존경하는 정연욱 의원님 안을 구체화할 거로 기대가 되는데, 여기서 예를 한번 들어 봐 주시면 좋을 것 같아요. 예컨대 대통령령으로 정하는 시설을 어떤 것을 상정하시는지……

○**농림축산식품부농업정책관 윤원습** 농촌특화지구라고 하는 게 한 일곱 가지 정도의 유형이 지금 구상되고 있는데, 그중에 한 가지 예를 들면 농업유산지구라고 하는 게 있습니다. 그러면 여기에 해당되는 시설이라고 하는 것은 소규모 전시장 이런 것들을 저희가 생각하는 거고요. 그래서 그 특화지구 주목적 시설과 관련되는 내용들을 여기에 포함시킬 예정입니다.

○**전종덕 위원** 그런데 농지에 꼭 이런 것을 해야 되나요?

○**농림축산식품부농업정책관 윤원습** 아까 위원님 말씀 주셨는데 그 부분에 대해서는, 그러니까 저희가 특화지구를 지정할 때도 농식품부가 다 검토해서 승인하는 절차를 가지고 있기 때문에 남용될 우려는 적다라고 저희는 판단하고 있습니다.

○**소위원장 윤준병** 더 이상 의견이 없으시면 의사일정 1항부터 4항은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 이들 법률안의 내용과 위원님들의 의견을 조정 통합하여 정리한 농지법 일부개정법률안(대안)을 우리 위원회안으로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이의가 없으면 가결되었음을 선포합니다.

5. 농어촌 빈집정비에 관한 특별법안(이만희 의원 대표발의)(의안번호 2208561)

6. 농어촌 빈집 정비 및 활용에 관한 특별법안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209124)

7. 농어촌정비법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209128)

8. 농어촌구조개선 특별회계법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209126)

9. 자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2209127)

10. 농어촌 빈집정비 촉진을 위한 특별법안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2209765)

11. 농어촌정비법 일부개정법률안(곽규택 의원 대표발의)(의안번호 2210387)

12. 농어촌정비법 일부개정법률안(서천호 의원 대표발의)(의안번호 2211302)

13. 농어촌정비법 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2211508)

14. 농어촌 빈집정비 특별법안(서삼석 의원 대표발의)(의안번호 2212742)

(10시27분)

○**소위원장 윤준병** 다음은 의사일정 제5항부터 14항까지 농어촌 빈집정비에 관한 특별법 등 10건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

먼저 수석전문위원께서 중요 사항을 설명해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이정은** 소위 자료 2권을 봐 주시기 바랍니다.

먼저 1페이지……

○**소위원장 윤준병** 잠깐만요, 이것 하실 때 농어촌 빈집정비에 관한 특별법 내용은 농어촌정비법 등 일부 이미 기존 법률을 이체하는 내용들이어서 이 법에 특별히 담는 내용

들 위주로 설명을 요약해서 해 주시면 감사하겠습니다.

○수석전문위원 이정은 예, 알겠습니다.

1페이지, 총괄 부분을 보시면 농어촌 빈집정비에 관한 법률안은 4건의 제정안을 포함해서 모두 10건으로서 윤준병 위원님이 발의하신 3건의 일부개정법률안은 제정안에 부수된 사항을 반영하는 내용이기 빈집정비에 관한 법률안은 아닙니다만 같이 병합해서 심사할 필요가 있다는 말씀을 드립니다.

2페이지, 총괄에서 보시다시피 4건의 제정안들이 농어촌정비법의 규정을 이관하는 내용입니다.

여기 이와 관련해서는 법률안 심사 시 정부 내부에서 농식품부, 해수부, 국토부 등이 농어촌 지역의 빈집 정비는 농식품부와 해수부 소관으로 하고 도시 지역과 준농어촌 지역은 국토부 소관으로 하기로 협의가 되었다는 점을 참고하시면서 법안 심사를 하시면 될 것 같습니다.

제정안과 관련된 관계부처의 주요 의견은 2페이지 하단의 표로 정리하였습니다.

참고하여 주시기 바랍니다.

그리고 3페이지부터 10페이지까지는 제정안의 주요 내용과 구성 체계를 비교한 내용입니다.

그러면 조문별 검토로 들어가서 11페이지 1번 제명부터 3번 정의까지 일괄해서 보고를 드리겠습니다.

제명은 제정안 내용 확정 후 적절한 제명을 결정하시면 될 것으로 보이고, 12페이지 목적의 경우에도 아까 말씀드린 부처 간 소관 조정사항을 감안하셔서 농어촌 지역으로 적용대상을 명확화할 필요가 있다고 보아서 13페이지에 수정의견을 제시하였습니다.

그리고 14페이지, 용어 정의에 관한 규정은 이 법에서 전반적으로 사용되는 용어를 정의하는 내용으로서 제정안마다 약간 상이합니다라는 이러한 내용을 종합해서 17페이지부터 수정의견을 제시하였습니다.

참고하여 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 말씀드리겠습니다.

11페이지의 제명과 관련해서는 지금 저희들이 생각하고 있는 것은 농어촌 빈집정비 및 관리에 관한 특별법인데, 목적에 보면 농어촌 빈집 관리 및 정비로 돼 있어서 제가 볼 때는 빈집 관리하고 그리고 정비하는 게 순서상 맞지 않나 싶어서 빈집 관리 및 정비에 관한 특별법으로 하는 게 좋다는 생각이 듭니다. 다만 이것에 대해서는 위원님 말씀 듣고 정하도록 하겠습니다.

목적에 대해서는 보시면 ‘빈집을 효율적으로 관리 및 정비’ 이렇게 돼 있습니다. 이것에 대해서 수용하도록 하겠습니다.

3번 정의에 대해서도 저희들은 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 위원님들 의견 있으십니까?

특별한 내용 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음.

○수석전문위원 이정은 다음 21페이지, 국가와 지방자치단체 등의 책무는 빈집 정비가 공공목적에 의한 공공주체의 개입이 좀 필요한 사항으로 보이기는 합니다만 본질적으로 빈집이 사유재산으로서 소유자가 빈집의 활용·관리에 있어 사회적 책무를 이행하는 것이 우선될 필요가 있다는 점을 강조하기 위해서 이러한 내용을 제3조로 해서 조문상 먼저 배치를 하고 빈집소유자로 하여금 적절한 관리 및 빈집 정비 시책 협조의무를 규정하였 습니다.

그리고 4조에 국가 및 지방자치단체의 책무도 책무의 직접성을 감안해서 조문 순서를 다소 조정한 수정의견을 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 말씀드리겠습니다.

책무에 대해서는 3조에 빈집소유자의 책무를 우선적으로 하는 것에 대해서 동의하고 요. 다만 왜냐하면 빈집 관리가 실제로 소유자에 대한 의무는 거의 없이 정부가 일방적 으로 조사해서 하는 것으로 되어 있습니다. 그래서 저희들은 빈집소유자의 책무를 우선 해서 빈집소유자가 의무적으로 관리하게 하고 부족할 때 정부가 지원하는 방향으로 해서 책무로 우선하면 좋겠다는 말씀을 드리고요.

4조에 대해서는 큰 의견은 아니지만 4조 2항·3항은 뒤에 가면 이런 조항들이 있기 때 문에 책무에서는 삭제할 하더라도 큰 차이는 전혀 없다고 저는 생각합니다.

○소위원장 윤준병 내용은 빈집소유자의 책무만 넣고 국가 및 지자체의 책무는 빼 버 리자 이런 얘기입니까?

○농림축산식품부차관 강형석 아닙니다. 3조로 빈집소유자의 책무를 넣고 4조에 있는 1 항은 그대로 놔두고 2항·3항은 뒤에 구체적인 내용이 있기 때문에 삭제해도 된다는 말씀 을 드리고요.

그리고 빈집소유자의 책무에, 지금 보면 순서가 국가와 지방자치단체의 빈집 정비를 위한 시책에 적극 협조해야…… 뒤로 있는데 이 문단을 앞으로 빼면서 시책에 협조하고 그다음에 빈집 정비를 적절하게 관리하여야 된다 이렇게 하는 것이 맞지 않나 생각이 듭 니다.

○소위원장 윤준병 있으면 자료 빨리 깔아 주세요.

정부는 4항도 삭제하자는 얘기입니까?

○농림축산식품부차관 강형석 아닙니다.

○소위원장 윤준병 아니, 4조 4항.

○농림축산식품부차관 강형석 4조 4항 말……

○소위원장 윤준병 예.

○농림축산식품부차관 강형석 이 내용도 뒤에 가면 사실 그 내용들이 구체적으로 나옵 니다. 그래서 굳이 여기서 책무로 규정할 게 아니라……

○소위원장 윤준병 나는 정부는 지자체가 하는 내용에 대해서 적극적으로 지원하고 협 조해야 되는 책무는 있어야 될 것 같은데.

○농림축산식품부차관 강형석 예, 그렇습니다. 있는데……

○소위원장 윤준병 그러면 4항 넣어야지.

○농림축산식품부차관 강형석 4항은 괜찮고요, 이 3항은……

○소위원장 윤준병 좋아요. 3조 내용은 정부에서 순서를 좀 바꾸자는 내용인데 거기에 대해서는 어차피 앞으로 가나 뒤로 가나 동의하고요.

4조에 지금 나와 있는 1항하고 4항을 2항으로 해서 이렇게 조정하면 좋을 것 같은데 위원님들 어떻습니까?

(「예, 좋습니다」 하는 위원 있음)

그렇게 조정합시다.

다음.

○수석전문위원 이정은 다음, 26페이지 5번, 다른 법률과의 관계는 ‘이 법은 다른 법률에 우선하여 적용한다’ 규정에서 이 법에 대해 특별법적 지위를 부여하는 내용입니다. 이에 관해서는 그냥 윤준병 의원님 안대로 수정의견을 제시하였습니다.

그리고 27페이지 6번, 빈집정비계획의 수립에 관한 내용은 4건의 제정안이 현행 농어촌정비법 빈집정비 규정과 크게 다르지는 않습니다. 다만 1년마다 정비계획의 타당성을 재검토할 수 있는 내용과 또 기본계획의 포함사항 및 심의절차 등이 다소 차이가 있는데 이러한 내용을 좀 반영하고 그 이외에 심의절차의 경우 농촌은 기초농촌공간정책심의위원회가, 어촌은 시·군·구 어촌정책심의위원회가 심의기구가 되도록 하고 도농복합시의 경우는 농촌과 도시의 빈집정비계획을 통합해서 수립하도록 하고 또 그외에 빈집정비계획을 수립할 때 지방의회에도 보고하도록 하는 그런 내용을 포함해서 수정의견을 29페이지부터 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 26페이지 다른 법률과의 관계에 대해서는 수정의견을 수용토록 하겠습니다. 그리고 29페이지에 있는 빈집정비계획 수립에 대해서도 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

다만 6조 1항을 보면 빈집정비계획을 수립할 때 34조에 따른 지침고시가 있고요. 그리고 즉 밑으로 내려가서 6항에 보시면 빈집정비계획 및 이행계획의 수립 기준·절차는 대통령령으로 정하도록 돼 있습니다. 큰 문제는 없는데 앞으로 저희들이 법을 집행할 때 대통령령에서도 이 사항을 인용해서 충돌이 되지 않도록 그렇게 집행하도록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 위원님 의견 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

의견 없으시면 넘어가겠습니다.

○수석전문위원 이정은 다음은 37페이지입니다.

7번, 빈집실태조사에 관한 사항도 역시 농어촌정비법 내용을 이관하는 내용으로서 이 안은 서삼석 의원님 안을 중심으로 경미한 자구 수정을 해서 수정의견을 39페이지부터 제시하였습니다. 참고해 주시기 바랍니다.

그리고 43페이지 8번, 빈집 등예의 출입 및 손실보상도 역시 농어촌정비법 규정을 이관하는 내용으로 이것도 일부 내용을 수정한 수정의견을 제시하였다는 말씀을 드립니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 빈집실태조사에 대해서는 수정의견을 그대로 수용하겠습니다. 다만 41페이지 보시면 실태조사의 방법·절차 등이 나와 있고요. 다만 등급 산정란 후에 어떻게 통보하고 할 것인지에 대한 규정이 없어서, 아마 깔아 드린 걸로 알고 있는데요, 그래서 5항을 보시면 실태조사의 방법·절차 그리고 빈집등급산정 결과 통보 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 그렇게 하는 게 더 명확할 것 같습니다.

○**소위원장 윤준병** 오케이.

○**농림축산식품부차관 강형석** 그리고 44페이지에 빈집 등에의 출입 및 손실보상에 대해서는 수정의견을 그대로 수용토록 하겠습니다.

○**소위원장 윤준병** 의견 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

의견 없으면 넘어가겠습니다.

○**수석전문위원 이정은** 다음, 48페이지 9번, 빈집 관련 자료 또는 정보의 이용 및 요청을 봐 주시기 바랍니다.

이 내용도 농어촌정비법의 내용을 이관하는 내용으로서 제정안의 여러 가지 내용을 통합해서 경미한 자구 수정을 한 수정의견을 50페이지 하단부터 제시하였습니다.

그리고 54페이지 10번은 농어촌 빈집정보시스템의 구축 및 운영에 관한 사항으로서 이 역시 농어촌정비법 내용을 이관하는 내용입니다.

4건의 제정안 모두 시스템의 구축·운영 주체를 소규모빈집정비법과 같이 시·도지사로 변경해서 일치시키고 있으므로 이러한 내용을 반영하고, 다만 경미한 수정사항으로 기존 법에서는 시·도지사의 협조 대상을 관할 경찰서장으로 하고 있는데 또 시·도지사에 대응하는 그런 체계를 맞추기 위해서 시·도경찰청장으로 수정해서 56페이지부터 수정의견을 제시했습니다.

이상입니다.

○**소위원장 윤준병** 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 48페이지에 있는 빈집 관련 자료 또는 정보의 이용 및 요청 관련해서는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

그리고 48페이지에 있는 빈집 관련 자료 또는 정보의 이용 및 요청에 대해서는 조문 50페이지의 수정의견을 그대로 수용토록 하겠습니다.

○**소위원장 윤준병** 두 번 해? 아까 얘기해 놓고는 또 똑같은 내용.

○**농림축산식품부차관 강형석** 두 번, 그렇습니다. 페이지가 헛갈려 가지고.

그리고 54페이지의 농어촌 빈집정보시스템 구축 및 운영에 대해서는 수정의견을 그대로 수용하겠습니다마는, 다만 57페이지 4항에 보시면 빈집정보시스템은 지방정부 책무로 되어 있습니다. 그래서 4항에서 국가가 재정적 지원을 할 수 있다고 하는 건 사실 지방정부 업무에 대해서 재정을 지원하는 거기 때문에, 물론 넣어도 상관없습니다마는 엄격하게 본다면 정부 업무가 아닌데 여기다 재정적 지원이라고 넣는 것은 사실 엄격하게 보면 맞지가 않습니다. 그래서 이건 빼도 저희들은 상관없다고 생각합니다.

○**소위원장 윤준병** 정부가 지원할 수 있도록 근거를 뒤야 지원이 되겠지요.

○**농림축산식품부차관 강형석** 그런데 실제로 저희들이 일하다 보면 지방정부 업무에 대해서는 재정 지원을 하지 않습니다. 물론 할 수도 있기는 합니다.

○소위원장 윤준병 법적 근거가 있으면 하는 거지요.

○문금주 위원 그냥 그대로 뒀요.

○소위원장 윤준병 놔두고 갑시다.

이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음은 60페이지, 빈집정비사업의 시행방법입니다.

이 내용은 빈집정비사업의 시행방법을 유형별로 구분해서 명시하는 내용으로서 타당성이 있다고 보아서 61페이지 수정의견에 포함시켰습니다.

그리고 62페이지 빈집정비사업의 시행자는 역시 농어촌정비법 내용을 이관해서 규정하는 것으로서 사업시행자를 빈집소유자 및 한국농어촌공사 외에 한국토지주택공사, 지방공기업, 사회적기업, 협동조합, 비영리법인, 공익법인 등으로 확대하는 내용이 현행법과 약간 다른 내용이지는 합니다.

그리고 빈집정비사업 시행 시 원칙적으로 소유주의 동의를 받도록 하되 이러한 동의 절차로 인해 정비사업이 과도하게 지연되는 결과를 방지하기 위해서 30일을 기한으로 하는 공고를 통한 간주동의 제도를 도입하고 있습니다.

수정의견은 이런 내용을 반영하고, 그다음에 사업시행주체에 한국어촌어항공단을 추가할 필요가 있다는 해양수산부의 의견을 참고해서 64페이지에 수정의견을 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 60페이지입니다. 빈집정비사업의 시행방법에 대해서는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

62페이지입니다. 빈집정비사업의 시행자에 대해서도 수정의견을 수용합니다마는 두 가지 말씀만 드리겠습니다.

66페이지입니다. 66페이지 2항 2호에 보시면 부도·파산, 그 밖에 이와 유사한 사유로 빈집정비사업의 목적을 달성하기 어렵다고 인정되는 경우, 여기 의미가 불명확해서 저희들은 시장·군수가 인정한 경우라고 하는 게 명확해진다는 말씀을 드리겠습니다. 이렇게 되면 법률에, 시행령에 규정하든지 해야 되는데 그 규정이 없어서 이렇게 고쳐 주셨으면 하는 거고요.

67페이지 보시면 여기는 지방자치단체의 공보 및 홈페이지에 공고하라고 했는데 실제로 빈집 소유자는 그 지방자치단체에 있을 수도 있지만 다른 지역에 있을 수가 있기 때문에 일간신문을 넣는 게 빈집 소유자의 권리를 좀 보호해 준다는 의미가 있어서 일간신문을 넣는 게 낫겠다는 생각이 듭니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 제안 수용……

○수석전문위원 이정은 그런데 4항 같은 경우는 차관님 말씀도 일리가 있기는 합니다마는……

○소위원장 윤준병 4항?

○수석전문위원 이정은 예, 4항의 일간신문은……

○소위원장 윤준병 3항?

○수석전문위원 이정은 3항. 죄송합니다.

3항인데, 이 경우는 현재 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법이 지방자치단체 공보와 함께 홈페이지 공고로 돼 있어 가지고 이걸 어느 쪽에 맞출 것인지, 어느 쪽이 더 타당할 것인지 한번……

○소위원장 윤준병 저쪽 법에 그렇게 돼 있다 이런 얘기야?

○수석전문위원 이정은 예, 소규모주택정비법은 자치단체 공보하고 홈페이지로 돼 있습니다. 그래서 약간 다르게 하는 게 낫지 않나 싶습니다.

○문금주 위원 문금주 위원입니다.

일간신문을 이렇게 지정해 놓으면 그렇지 않아도 지역에 신문들 많아 가지고 의무적으로 돈 들여서 해야 된다는 내용밖에 안 되거든요. 그래서 일간신문을 빼든지 아니면 ‘또는’이라 해 가지고 선택적으로 할 수 있든지 그렇게 하는 게 더 나을 것 같아요.

○농림축산식품부차관 강형석 문 위원님 말씀에 동의하고요. 다만 제가 말씀드렸던 것은, 국토부의 소규모정비법에는 그렇게 돼 있지만 제가 생각해 보면 내 집은 지방에 있지만 서울에 산다면 매일 홈페이지를 봐야 알 수 있습니다. 그래서 또는으로 하는 게 좋지 않겠나 생각이……

○문금주 위원 일간신문, 그리고 요즘에 종이신문 잘 보지도 않아요.

○농림축산식품부차관 강형석 하여튼 전국적으로 할 수 있는 수단이 있으면 좋겠다는 생각에……

○소위원장 윤준병 그러면 내용을 이렇게 하시지요. ‘일간신문 또는 해당 지방자치단체 공보 및 홈페이지에 공고하고’ 이렇게.

○농림축산식품부차관 강형석 그렇게 해도 뭐……

○소위원장 윤준병 그렇게 넣어서……

○문금주 위원 선택할 수 있게.

○소위원장 윤준병 선택할 수 있도록 하되……

○김선교 위원 일간신문 범주가 어떻게 되는 거예요?

○농림축산식품부차관 강형석 전국을 상대로 하는……

○김선교 위원 빈집 저거 하는데 정부가 상대하고……

○문금주 위원 그러니까, 이게 돈 들어간다니까. 돈 들어가.

○김선교 위원 이것 문제점이 많지.

이건 이대로, 수정의견대로 놔두면 어때요?

○문금주 위원 일간신문은 빼 버려요.

○소위원장 윤준병 일간신문 빼고?

○문금주 위원 예.

○소위원장 윤준병 그래요. 그러면 저쪽 법이 돼 있으니까 그렇게 일단 하고, 하면서 한번 또 보자고요.

그러면 일간신문을 삭제하는 내용으로 원안대로, 수정의견대로 이렇게 하는 것으로 하겠습니다.

다음.

○수석전문위원 이정은 다음은 68페이지입니다.

13번은 농어촌정비법의 규정을 역시 이관하는 내용으로서 수정의견은 사업시행계획의 포함사항을 법률에서 보다 구체적으로 정하고 있는 윤준병 의원님 안을 중심으로 정리하였고 사업시행계획서에 관한 내용은 지침에 포함하도록 수정해서 정리를 했습니다.

다음에 74페이지 14번, 빈집정비사업의 시행자 지정 특례는, 이 법에 따른 빈집정비사업의 시행자로 지정되면 주택법에 따른 사업주체로 보거나 또 건축사업무를 신고한 것으로 간주하는 특례를 규정하려는 것입니다.

그런데 주택법에 따른 사업주체 간주 조항은 대규모 사업에 필요한 조항으로 소규모로 시행되는 빈집정비에는 크게 필요하지 않은 조항으로 보이고 또 그리고 건축사업무신고 간주 조항도 한국농어촌공사 등은 건축사법 시행령 등에 따라서 이미 건축사 업무 수행이 허용되고 있습니다. 그래서 이러한 지정 특례를 정할 실익이 있지는 않은 것으로 보입니다.

반면에 수정의견에 추가한 한국어촌어항공단의 경우는 이러한 지정 특례 규정이 필요한데 농식품부 의견은 이를 시행령에서 반영하는 방안으로 추진한다는 입장입니다. 그래서 이러한 점을 감안하셔서 필요성 여부를 판단하시면 되겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 68페이지입니다.

빈집정비사업 시행계획 수립·승인 또는 사업시행계획인가는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

그리고 74페이지입니다. 방금 설명드린 빈집정비사업 시행자 지정 특례도 별도 규정의 실익이 없어서 수정의견대로 수용하겠습니다.

○소위원장 윤준병 빼는 걸로?

○농림축산식품부차관 강형석 예, 그렇습니다.

○소위원장 윤준병 지금 제안한, 빼는 게 좋겠다고 한 내용을 수용하는 걸로.

○농림축산식품부차관 강형석 예, 그렇습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음은 76페이지입니다.

15번, 빈집우선정비구역 지정에 관한 사항도 역시 또 농어촌정비법 규정을 이관하는 내용으로서 윤준병 의원님 안은 지정요건을 법률에서 비교적 세부적으로 정하고 있고 현행법하고 나머지 3건은 대통령령에 위임하고 있습니다. 그런데 가급적 법률에서 요건을 규정하는 것이 바람직한 것으로 보입니다. 그런데 소규모빈집정비법이 또 이런 세부사항 위임을 대통령령으로 위임을 하고 있습니다. 그래서 법체계의 통일을 위해서 이만희·정희용·서삼석 의원안을 중심으로 정리를 하였고 그다음에 안전사고 및 범죄방지 노력의무를 기초단체장이 관할 경찰서장과 협력하도록 하고 또 지정 기간을 5년으로 설정하며 3년의 범위에서 재지정 하도록 하는 내용을 추가해서 수정의견을 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 76페이지 빈집우선정비구역 지정에 대해서도 수정의견을 수용하겠습니다.

다만 79페이지 보시면, 5항입니다. 여기에 ‘시장·군수, 경찰서장, 소방서장은 노력하여야 한다’고 되어 있기 때문에 상당히 책무적인 규정이 크기 때문에 저희들은 법적 명확성을 확실히 하기 위해서 ‘위험 표지를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다’고 하는 게 좀 더 구체적이 되고……

○**소위원장 윤준병** 예, 알겠습니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 이상입니다.

○**소위원장 윤준병** 이상입니까?

○**농림축산식품부차관 강형석** 예.

○**소위원장 윤준병** 이의 없으시면 정부 측의 제안 수용해서 그렇게 정리하겠습니다.

다음.

○**수석전문위원 이정은** 다음은 82페이지, 16번 빈집우선정비구역 내 정비사업에 대한 특례로써 이 내용은 빈집우선정비구역 내에서 빈집을 개축하거나 용도 변경을 하는 경우 건축법에 따른 건폐율, 용적률 등에 관한 기준을 지방건축위원회의 심의를 거쳐 완화할 수 있도록 하는 정비사업 특례 규정을 농어촌정비법에서 이관해서 정하는 내용입니다. 기존 빈집의 범위에서 기준을 완화받을 수 있도록 현행법과 같은 내용으로 수정의견을 제시하였습니다.

이상입니다.

○**소위원장 윤준병** 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 빈집우선정비구역 내 정비사업에 대한 특례도 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○**소위원장 윤준병** 이견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이정은** 17번, 농지법에 관한 특례, 86페이지입니다.

현행법에는 없는 내용이고 제정안에서 신설하는 내용입니다.

빈집우선정비구역의 농지 전용권자를 농림축산식품부장관에서 시장·군수로 변경하려는 것으로 빈집정비를 촉진하려는 취지로 보이긴 합니다. 다만 무분별한 농지전용으로 농지의 보존 및 관리가 약화될 수 있는 이런 측면은 있다는 점을 감안하시면 될 것 같습니다.

수정의견은 이러한 우려를 감안해서 농지전용허가 시 종합적 고려사항을 추가하는 내용으로 내용을 추가해서 제시하였습니다.

이상입니다.

○**소위원장 윤준병** 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 17조의 농지법에 관한 특례에 대해서도 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○**소위원장 윤준병** 의견 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음, 87페이지입니다.

18번, 빈집의 매입 및 활용에 관한 내용으로서 이 내용도 농어촌정비법의 내용을 이관 하려는 내용입니다.

빈집정비사업의 주체가 시장·군수임을 고려해서 공통적으로 빈집의 매입 및 활용 주체 에서 시·도지사를 삭제하였고 그다음에 빈집의 우선매입 규정과 빈집 소유자의 매수요청 규정을 두는 것을 새로 추가를 하였습니다.

수정의견은 이러한 4건의 제정안 내용을 모두 종합하되 매입 및 활용 주체에 한국농어 촌공사, 한국토지공사, 한국어촌어항공사 및 지방공사가 명시적으로 포함되도록 일부 자 구를 정리하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 87페이지의 빈집의 매입 및 활용에 대해서도 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시시 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음, 93페이지 19번은 빈집의 소유권 이전 없는 정비 사업 근 거 명시에 관한 내용으로 서천호 의원께서 제기하신 농어촌정비법 개정안 내용입니다. 이 개정안은 빈집의 소유권을 이전하지 않고도 임대 또는 협약을 통해서 개축 등 필요한 조치 및 비용 지원이 가능하도록 하는 내용입니다.

이에 대해서는 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법 제29조 에 의해서도 유사한 지원이 가능하다는 그런 의견이 있다는 점을 말씀드립니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 빈집의 소유권 이전 없는 정비 사업 근거에 대해서도 수 정의견을 수용토록 하겠습니다.

○전종덕 위원 잠깐만요, 수정의견이 뭐지요?

○농림축산식품부차관 강형석 신설입니다.

○전종덕 위원 그러니까 수정의견이 어디 있어요?

○농림축산식품부차관 강형석 94페이지……

○전종덕 위원 여기 94페이지가 전문위원님 수정의견이신가요?

○농림축산식품부차관 강형석 삭제하는 그런 의견입니다.

○전종덕 위원 삭제하는 건가요?

○소위원장 윤준병 아니요, 이거는 삭제, 그러니까 안 하는……

○농림축산식품부차관 강형석 예, 삭제하는 의견……

○소위원장 윤준병 삭제하겠다는 얘기지요?

○농림축산식품부차관 강형석 삭제하는 의견을 수정의견으로 하셨고요.

○전종덕 위원 받아들이겠다 이런 거지요?

○소위원장 윤준병 수용한다?

○농림축산식품부차관 강형석 예, 수용하겠다는 겁니다.

○소위원장 윤준병 그러니까 이 조문은 명기하지 않는다 이거지요?

○농림축산식품부차관 강형석 예, 그렇습니다.

○소위원장 윤준병 다음 설명해 주세요.

○수석전문위원 이정은 다음, 95페이지 20번 빈집의 수용 및 사용에 관한 사항입니다.

역시 농어촌정비법 규정을 이관하는 내용이긴 합니다마는 단순 개량, 철거의 경우도 수용 및 사용이 가능할 수가 있게 되기 때문에, 또 사유재산의 과도한 침해 우려가 있는 점이 있습니다. 그래서 소규모주택정비법과 같이 수용 및 사용 범위를 설정할 필요도 있는 것으로 보입니다.

그리고 제정안과 같이 시행계획 인가 고시가 있는 경우 토지보상법상 인정 및 고시가 있는 것으로 간주하는 특례를 규정하기 위해서는 토지보상법 별표2를 동시에 개정을 해야 됩니다. 이 내용은 이 법에서 타법 개정으로 하기에는 무리가 있는 내용이고 그래서 관련된 개정안이 윤준병 의원님 대표발의로 현재 발의된 상태라는 점을 말씀드립니다.

수정의견은 일단 98페이지와 같이 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 95페이지 빈집의 수용 및 사용에 대해서도 조문 98페이지의 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 위원님들 의견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음, 101페이지입니다.

21번 준공검사 및 준공인가에 관한 내용입니다.

역시 농어촌정비법에서 관련 내용을 이관하는 내용이지는 합니다만 현행법에 부분 준공인가라든지 검사 참여 요청, 공공시설 귀속, 측량·설계·감리 위탁 규정은 빈집정비사업이 소규모 단위 사업인 점을 감안할 때 필요성이 없다고 해서 포함되지 않았고, 수정의견은 윤준병·정희용·서삼석 의원안을 중심으로 정리를 해서 공사완료 고시 시 다른 법률에 따른 준공인가 등으로 의제를 하고 준공검사를 위탁할 수 있는 내용을 포함했습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 101페이지의 준공검사 및 준공인가에 대해서도 조문 103페이지부터 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음, 109페이지입니다.

22번 보조 및 용자에 관한 내용으로서 이 내용은 이만희 의원님께서 발의하신 내용으로서 빈집정비사업과 관련한 보조 또는 출자·용자 등을 할 수 있도록 하는 내용입니다.

수정의견은 제정안에서 체계상 부합하지 않는 빈집정보시스템에 대한 지원 규정을 삭제하고 일부 자구를 정리해서 110페이지에 제시하였습니다.

그리고 111페이지, 공동이용시설 사용료 등의 감면 규정은 빈집우선정비구역 내 공동이용시설에 대한 사용료 및 대부료를 면제하려는 것으로 사용료 등의 감면 대상을 해당 지역 주민 및 그 주민들로 구성된 마을공동체, 이와 유사한 기관·단체로 한정하는 내용으로 수정한 수정의견을 112페이지에서 제시하였습니다.

그리고 113페이지는 24번 조세 및 부담금의 감면에 관한 내용으로 빈집정비사업 시행자에 대해 조세 및 부담금의 감면을 규정하는 내용으로서 조세특례의 경우 위원님들께서도 다 아시다시피 조세특례제한법의 별도 개정이 필요한 사항입니다.

그리고 부담금의 경우에는 110페이지에서 보시듯이 부담금 면제에 대해 반대하는 일부 부처들의 의견이 있습니다. 그래서 이러한 점들을 감안해서 일부 부담금 감면에 관한 내용은 삭제를 한 수정의견을 115페이지에서 제시했습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 109페이지입니다.

보조 및 용자에 대해서도 조문 110페이지의 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

그리고 111페이지입니다.

공동이용시설 사용료 등의 감면에 대해서도 조문 112페이지부터 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

113페이지입니다.

조세 및 부담금의 감면에 대해서도 조문 115페이지부터 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음은 116페이지, 25번 주차장법에 관한 특례입니다.

이 개정안은 빈집정비사업 시행으로 건설된 건축물에 대해 주차장 사용 권리를 확보하는 경우 설치 기준을 조례로 정하는 바에 따라 완화하려는 것으로 정비사업 촉진에 유리하게 작용하는 면은 있을 것으로 보입니다. 다만 이에 따른 주거 및 교통환경 악화에 대한 우려가 있다는 점은 감안하실 필요가 있겠습니다.

참고로 말씀드리면 소규모주택정비법에서도 같은 내용으로 규정을 하고 있기는 합니다.

만약 위원님들께서 제정안의 내용을 수용하실 경우에 수정의견은 일부 자구를 정리한 내용으로 117페이지와 같이 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 116페이지에 주차장법에 대한 특례에 대해서도 조문 117페이지에 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 의견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명 부탁드립니다.

○수석전문위원 이정은 118페이지, 26번 국토계획법에 관한 특례입니다.

국토계획법에 관한 건폐율, 용적률 규제를 완화할 수 있도록 한 특례를 대통령령으로 정하는 바에 따라 조례로 정하도록 하는 내용입니다.

다만 이 경우 빈집을 정비한다는 이유로 건폐율 및 용적률 등을 완화하는 경우 부작용이 클 것으로 보이기 때문에 신중한 검토가 필요한 사안으로 보입니다.

그리고 121페이지, 27번 국유재산법에 관한 특례는 사업시행자에게 국유재산 또는 공유재산을 50년 이내로 임대하거나 매각할 수 있도록 하고 또 국유재산 또는 공유재산에 영구시설물을 구축할 수 있도록 하는 내용으로서 이에 대하여는 국·공유재산의 범위를 사업시행 구역 내 재산으로 명확히 제한을 하고 그다음에 사업시행자를 공공성을 갖춘 기관으로 한정하며 또 임대기간을 50년 장기로 하는 규정을 삭제하는 한편 영구시설물의 임대기간이 종료되는 경우에는 원상회복 등의 의무를 규정하는 내용으로 수정한 수정의견을 122페이지에 제시하였습니다.

그리고 123페이지, 28번 점용료의 특례 규정은 농어촌정비법의 현행 규정을 이관하는 내용으로 일부 자구를 정리한 수정의견을 제시하였습니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 118페이지입니다.

국토계획법에 대한 특례는 국토부 등의 의견을 고려하여 삭제를 해주셨으면 합니다.

그리고 121페이지, 국유재산법 등에 대한 특례는 조문 122페이지의 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

그리고 123페이지에 점용료 등의 특례에 대해서도 조문 123페이지의 수정의견을 수렴토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 위원님들 의견 없으시지요?

○임호선 위원 여기 122쪽 수정의견 25조2항 조문을 조금 다듬어야 될 것 같아요. 문장이 3개로 나뉘져 있어서 이거는 자구를 수정을 해서 정리를 해 주셨으면 좋겠습니다.

○소위원장 윤준병 어떻게 수정……

○임호선 위원 내용보다도 이거……

○소위원장 윤준병 너무 길다?

○임호선 위원 예, 조금 다듬어서 자구……

○수석전문위원 이정은 이게 후단에 단서가 있는 형식인데 이런 형식으로 규정을 하긴 합니까라는 저희가 다시 한번 검토를 해 보겠습니다.

○임호선 위원 예.

○소위원장 윤준병 이거는 내용은 동의하시되 좀 보완하는 걸로.

○임호선 위원 예, 내용은 동의합니다.

○소위원장 윤준병 다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음, 124페이지입니다.

29번 정비지원기구에 관한 내용으로서 이 개정안은 한국농어촌공사 등을 정비지원기구로 지정을 해서 정책 지원, 정비계획 등의 업무를 대행할 수 있도록 하는 것으로 것입니

다.

서삼석 의원님안은 여기에 한국어촌어항공단과 한국해양수산개발원을 추가를 하고 계십니다.

수정의견은 이러한 내용을 종합해서 서삼석 의원님안을 중심으로 정리를 하되 농식품부가 여기에 기술 지원 및 정보 제공을 할 수 있는 기관에 사회적기업과 공익법인을 추가할 필요가 있다는 의견을 제시를 해서 이러한 내용을 반영한 수정의견을 125페이지에 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 124페이지의 정비지원기구에 대해서도 조문 125페이지에 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 128페이지입니다.

30번, 빈집은행사업 및 빈집활용지원센터에 관한 사항은 지방자치단체의 장이 빈집의 매매, 임대차, 매입 등을 할 수 있는 빈집은행과 또 빈집의 활용을 위한 각종 활동을 지원하는 빈집활용지원센터를 설치·운영할 수 있는 근거를 신설하는 내용입니다.

빈집의 활용을 촉진하는 데 기여하는 바가 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 128페이지의 빈집은행사업 및 빈집활용지원센터에 대해서도 수정의견을 수용토록 하겠습니다. 조문은 129페이지부터입니다.

○소위원장 윤준병 그대로 수용한다는 거지요?

○농림축산식품부차관 강형석 예, 그렇습니다.

○수석전문위원 이정은 다음, 130페이지 31번 농어촌 빈집정비기금의 설치 등에 관한 내용입니다.

이 개정안은 빈집정비에 필요한 예산을 안정적으로 확보하기 위해서 농어촌 빈집정비기금을 설치하려는 것으로 이에 대해서는 이러한 기금의 설치가 국가재정법상 기금 설치의 요건에 부합하는지 검토가 필요한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 130페이지의 농어촌 빈집정비기금 설치 등에 대해서는 저희들이 관계부처와 협의를 해 봤는데 좀 적합치 않다는 의견이 있었습니다. 그래서 저희들이 이것을 설치하지 않는 것을 수용해 주셨으면 합니다.

○소위원장 윤준병 이견이 있으십니까?

○임호선 위원 설치하는 하지 않되 그러면 이게 재원 확보 방안은 지금 어떤 식으로든, 농어촌 빈집정비에 필요한 재원을 확보하겠다는 이 목적에 대해서는 공감하시잖아요. 그렇지요?

○**농림축산식품부차관 강형석** 예, 그렇습니다.

○**임호선 위원** 그런데 기금 설치 외에 정부 측에서 지금 어떤 방향성과 의지를 갖고 계신지는 말씀을 주셔야 될 것 같습니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 3조에 책무에서부터 행정적·재정적 지원도 있고요. 사업하는 부분 부분마다 저희들이 재정적 지원을 해야 된다고 다 명시를 해 놓았습니다. 그래서 저희들이 일반 예산으로 충분히 지원할 수 있다는 말씀을 드리겠습니다.

○**임호선 위원** 예.

○**소위원장 윤준병** 다음 설명해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이정은** 다음은 134페이지, 32번 특정빈집에 대한 신고 및 확인·조사에 관한 내용입니다.

이 개정안은 안전사고나 범죄발생 등의 우려가 있는 특정빈집에 대한 규정을 역시 농어촌정비법으로부터 이관을 하는 내용입니다만 여기에 특정빈집을 판정하는 근거를 또 신설하는 내용이 포함이 되어 있습니다.

수정의견은 4건의 제정안을 종합을 하되 윤준병 의원님 안을 중심으로 정리를 하였습니다.

그리고 138페이지, 33번 특정빈집에 대한 행정지도는 이것도 역시 농어촌정비법에 있는 규정을 이관하는 내용으로서 소유자에게 특정빈집의 판정 사실을 통지할 의무를 시장·군수에게 부과하는 내용이 추가되었습니다. 역시 경미한 자구 수정을 한 수정의견을 제시하였습니다.

이상입니다.

○**소위원장 윤준병** 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 134페이지의 특정빈집에 대한 신고 및 확인·조사는 조문 135페이지의 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

그리고 138페이지입니다. 특정빈집에 대한 행정지도도 수정의견을 그대로 수용토록 하겠습니다.

○**소위원장 윤준병** 이견 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이정은** 다음 140페이지, 33번 특정빈집에 대한 조치·철거 등은 시장·군수가 특정빈집 소유자에게 철거·개축·수리 등 조치명령을 할 수 있도록 하고 소유자가 명확하지 않을 경우에 공고나 보상비 지급 절차 및 보상비 공탁에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

그런데 현행법과 이만희 의원님 그리고 정희용 의원님, 서삼석 의원님 안은 특정빈집에 대한 철거 등 조치명령을 발할 때 지방건축위원회 심의를 거치도록 하고 있고 반면에 윤준병 의원님 안은 빈집정비계획을 수립한 경우는 지방건축위원회 심의를 받지 않아도 되는 것으로 약간 다르게 규정을 하고 있습니다.

철거 등 조치명령 등은 사유재산에 대한 중대한 침해가 될 수 있기 때문에 현행법과 같이 지방건축위원회 심의를 거쳐서 한 번 더 신중하게 검토를 하도록 하는 것이 바람직하지 않나 이러한 생각이 들어 이를 반영한 수정의견을 제시를 하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 140페이지의 특정빈집에 대한 조치 및 철거에 대해서도 조문 143페이지부터 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이견 없으시지요?

문금주 위원님.

○문금주 위원 145페이지에 보면, 물론 농어촌정비법에도 그렇게 돼 있지만 일간신문 및 홈페이지에 1회 이상 공고한다고 돼 있는데 이게 아까 앞에서 한 내용하고 뭐가 달라서 이것도 일간신문을 집어넣은 건가?

○수석전문위원 이정은 이 내용도 그러면……

○소위원장 윤준병 같은 내용으로 하시지요.

○수석전문위원 이정은 같은 내용으로 하겠습니다.

○농림축산식품부차관 강형석 그런데 이 근거법이 앞에 있던 것은 소규모주택법이었고요. 이 부분은 지금 정비법이기 때문에 법이 다릅니다. 그래서 똑같이 맞춘 다음에 이것은 그대로 놔두는 게 맞을 것 같고요.

○문금주 위원 아니, 앞에 조문을 그렇게 바꿨으니까 이것은 또 별도로 우리가 특별법을 만든 거잖아요. 그러니까 동일하게 적용하는 게 맞을 것 같은데요.

○소위원장 윤준병 법 안에서야 일관성을 유지하는 게 낫지요. 그래서 지방자치단체의 공고 및……

○문금주 위원 홈페이지……

○수석전문위원 이정은 예, 그렇게 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 좋은 지적 감사합니다.

다음.

○수석전문위원 이정은 다음 149페이지, 35번 특정빈집에 대한 조치명령 관련 규율사항을 위임하는 이런 내용은 특정빈집에 대한 조치명령의 구체적 내용과 이행 거부의 정당한 사유의 내용을 하위 법령에서 정하도록 해서 수범자의 예측 가능성을 높이려는 취지입니다만 이 규정은 현행법과 제정안의 규정으로 어느 정도 예측 가능하도록 내용이 수정이 되었기 때문에 굳이 필요하지 않은 내용이 아닌가 이런 생각이 듭니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견.

○농림축산식품부차관 강형석 35페이지 특정빈집에 대한 조치명령 관련 규율사항 위임에 대해서도 김선교 의원님께서 제안해 주셨는데 실제로 법에 보면 정당한 사유의 예시가 나와 있기 때문에 이 법만으로 충분히 가능하다고 봅니다. 그래서 수용 곤란하다는 말씀을 드리겠습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음.

○수석전문위원 이정은 다음 151페이지, 36번 자진철거에 대한 지원에 관한 내용입니다.

이 내용도 농어촌정비법에 있는 규정을 또 이관하는 내용으로서 4건의 제정안을 종합해서 이만희·정희용·서삼석 의원님 안을 중심으로 정리를 하되 여기다가 영농 외 영어 목적으로 주택 개량을 희망하는 경우도 우선 지원 대상에 포함하는 내용으로 수정의견을 제시를 하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 151페이지의 자진철거에 대한 지원도 수정의견 153페이지를 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시지요.

○수석전문위원 이정은 다음 154페이지, 37번 빈집정비사업의 지침고시에 관한 사항은 농림부장관과 해수부장관이 빈집정비사업 추진에 관한 지침을 정하여 고시가 가능하도록 하는 것으로서 이 내용은 소규모주택정비법에도 유사한 입법례가 있습니다.

수정의견은 이 4건의 제정안을 종합을 하되 앞서 말씀드린 사업시행계획서 작성에 관한 사항도 지침고시를 작성하도록 일부 자구를 수정을 해서 155페이지부터 제시를 하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 154페이지의 빈집정비사업의 지침고시도 조문 155페이지에 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음 158페이지, 38번 승인취소 등에 관한 내용입니다.

이 내용은 사업시행계획을 거짓으로 승인을 받거나 무단으로 변경한 경우 또는 그 사업의 지속이 어려운 경우에 이 법에 따른 승인·인가를 취소하고 원상회복 등의 처분을 내릴 수 있도록 하는 것으로서 승인·인가의 취소 주체를 시장·군수로 규정을 하고 또 빈집정비사업 및 빈집우선정비구역 모두 승인 및 지정을 취소할 수 있도록 규정하는 등 일부 내용을 수정을 해서 수정의견을 제시를 하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 158페이지의 승인취소 등에 대해서도 조문 159페이지에 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음 164페이지, 39번 지정 해제에 관한 규정은 빈집우선정비구역 지정 이후 1년간 빈집정비사업 시행계획의 승인 신청을 하지 않은 경우나 또 빈집정

비구역에서 정비사업이 완료된 경우에는 빈집우선정비구역의 지정이 해제된 것으로 간주하는 것으로서 타당성이 있다고 보아서 일부 자구를 정리한 수정의견을 제시하였습니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 164페이지의 지정 해제에 대해서도 조문 165페이지부터 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

○임호선 위원 여기…… 잠깐만요.

지금 현행법에 1항 2호가 빠지는 건가요? 이게 빠지는 이유가 따로 있을까요?

○농림축산식품부차관 강형석 이것은 아마 빈집정비랑 관계없이 휴양단지의 지정에 관한 사항입니다.

○수석전문위원 이정은 농어촌정비법에는 빈집정비뿐만 아니라 다른 정비사업도 포함이 돼 있습니다.

○농림축산식품부차관 강형석 정비사업이 여러 가지 나와 있습니다. 생활환경정비라든지 농업정비라든지 여러 가지 조항이 같이 있기 때문에 이것은 빈집에 대한 거기 때문에 그것을 뺀다는 말씀을 드리겠습니다.

○임호선 위원 아니, 그러니까 이것을 여기다가 법에 명시한 목적이 따로 있었을 텐데 혹시 이 조항이 빠짐으로 인해서 생기는 문제점이 없는지를 저는……

○농림축산식품부차관 강형석 위원님, 정비법은 보시면 장이 여러 개로 나와 있고요. 그중에 하나가 생활환경정비사업이 있습니다. 그중에 이 내용이 해당되는 거고요. 저희들은 빈집만 해당하기 때문에 이게 빠져도 아무 문제없습니다.

○임호선 위원 빠져도 문제없으면 되겠습니다.

○농림축산식품부차관 강형석 예.

○소위원장 윤준병 다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음 168페이지, 40번 청문에 관한 내용은 불이익 처분에 관한 청문 의무를 규정하는 것으로서 일부 자구를 수정한 수정의견을 제시하였습니다.

그리고 171페이지, 41번 사업시행자의 보고·자료제출 등 의무는 농식품부장관 또 해수부장관, 지방자치단체의 장이 사업시행자에게 보고를 요구하거나 사업 현황을 직접 검사할 수 있는 권한을 규정하는 것으로서 윤준병 의원님 안을 중심으로 정리를 하되 보고 및 검사 주체를 인가 권한을 갖고 있는 시장·군수로 한정하는 수정의견을 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 168페이지의 청문에 대해서도 조문 169페이지에 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

그리고 171페이지의 사업시행자의 보고·자료제출 등 의무에 대해서도 조문 172페이지부터 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음 175페이지, 42번 빈집정비협약에 관한 사항입니다.

이 개정안은 빈집정비사업이 농어촌 지역의 주거·교육·교통·문화 및 환경 등 개발업무와 연계 추진될 수 있도록 관계 중앙행정기관과 지방자치단체 간 협약을 체결할 수 있는 근거를 마련하고 관련된 예산 지원 노력 의무를 규정하려는 것입니다.

제정안들의 내용을 종합을 하고 일부 자구를 정리한 수정의견을 제시를 하였습니다.
이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 175페이지의 빈집정비협약에 대해서도 176페이지부터 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

178페이지 설명해 주시지요.

○수석전문위원 이정은 178페이지, 43번 별칙 적용의 공무원 의제는 사업시행자로 지정을 받은 기관·단체 등의 임직원 등에게 형법 129조부터 132조까지 적용함에 있어 공무원으로 의제를 하려는 것으로 일부 제정안은 정비지원기구 등의 임직원으로 공무원 의제 적용 대상에 추가를 하고 있습니다.

수정의견은 여기에 준공검사 및 빈집은행사업을 위탁을 받은 기관의 임직원으로 의제 대상에 추가하는 내용으로 의견을 제시를 하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 178페이지의 별칙 적용에 있어서 공무원 의제에 대해서도 179페이지의 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음, 180페이지를 봐 주시기 바랍니다.

44번 다른 법률에 따른 지정 등의 의제는 빈집우선정비구역이 지정된 경우 등에 미리 관계행정기관과 협의한 사항은 빈집정비계획의 내용에 따라 그 지정·결정·확정 등이 있는 것으로 의제하려는 것으로 빈집정비와 관련된 행정절차를 간소화하는 효과가 기대됩니다.

다만 용도지역·지구·구역의 지정 및 변경의 경우 지역 전체에 미치는 공익적 영향이 크다는 점에서 도시계획위원회의 심의를 거치도록 하는 것이 바람직할 것으로 보이며, 소위자료 181페이지에서 보시듯이 일부 의제 사항에 대해서는 소관 부처의 반대의견이 제시되고 있습니다. 그래서 이러한 점들을 반영을 한 수정의견을 제시하였다는 점을 말씀드립니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 180페이지의 다른 법률에 따른 지정 의제에 대해서도 조문 181페이지부터 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 부처 의견이 다 반영된 거지요?

○농림축산식품부차관 강형석 그렇습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음.

○수석전문위원 이정은 다음 194페이지, 45번 별칙 및 양벌규정은 업무 수행 과정에서 취득한 자료 또는 정보를 사용·제공하거나 또 누설하는 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금에 처하고 또 법을 위반한 법인 또는 개인의 대리인이 있는 경우 해당 법인 또는 개인에 대한 양벌규정을 규정하려는 것으로서 일부 자구를 정리한 수정의견을 제시를 하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 194페이지의 별칙 및 양벌규정에 대해서도 195페이지의 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음, 200페이지 이행강제금에 관한 사항입니다.

이 내용은 특정 빈집에 대한 조치 명령을 일정 기간 내에 이행하지 않을 경우 500만 원 이하의 이행강제금을 부과하려는 것으로서 현행 농어촌정비법에도 있는 내용입니다. 이에 대해서는 일부 자구를 수정한 수정의견을 제시하였습니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 이행강제금에 대해서도 조문 200페이지부터 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

○소위원장 윤준병 다음 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 다음으로 마지막입니다.

202페이지 48번 부칙에 관한 내용으로서 시행일은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행하고 그 외에 경과 조치나 다른 법률의 개정, 다른 법령과의 관계 등을 규정하는 내용입니다.

그런데 여기서 한 가지 말씀드릴 것은 203페이지를 보시면 이만희 의원님 안은 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 별표를 이 법에서 타법 개정 형식으로 개정하는 내용을 포함하고 있는데 공익사업법에 보면 별표는 이 법 이외의 다른 법률로 개정할 수 없다고 규정하고 있기 때문에 이 내용은 삭제하는 것이 필요한 것으로 보입니다.

그리고 이 외에 인용 조문이 일부 누락된 게 있어서 일부 자구를 정리해서 수정의견을 제시하였습니다.

그리고 자료 212페이지부터는 지금까지의 수정의견 내용을 종합한 형태를 제정한 형식으로 정리한 것이고 또 236페이지를 보시면 윤준병 의원님께서 대표발의한 농어촌정비법 일부개정법률안의 내용이 있는데 이 개정안은 윤준병 의원님이 발의하신 제정안의 제정에 따른 농어촌정비법의 조문 정리를 위한 것이기는 합니다마는 이미 부칙에서 이 내용

을 타법 개정 형식으로 반영하였기 때문에 이 내용은 본회의에 부의하지는 아니하지만 그 내용을 대안에 반영하면 될 것으로 보입니다.

그리고 249페이지의 농어촌구조개선 특별회계법 일부개정법률안과 251페이지에 자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법 일부개정법률안도 윤준병 의원님께서 대표발의하신 제정안의 농어촌 빈집정비기금 신설과 관련된 내용입니다마는 방금 위원님들께서 이 내용을 포함시키지 않기로 결정했기 때문에 이에 대해서는 폐기 또는 계류에 대해서 결정을 해 주시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 202페이지의 부칙에 대해서도 조문 204페이지부터 나와 있는 수정의견을 수용토록 하겠습니다.

이상입니다.

○전종덕 위원 위원장님, 질문이 있습니다.

○소위원장 윤준병 예.

○전종덕 위원 지금 전체적으로 조문 심사를 했는데 시장·군수로 모든 사업시행의 주체를 정했지 않습니까? 그러면 광역시의 구 단위에도 농촌지역이 있다는 말이에요. 그러면 그런 지역에 대해서는 이 사업에서 제외되는 거잖아요. 그래서 제가 거기에 빈집사업을 하기 위한 별도의 규정이 있는지 아니면 여기서 제외된 것에 따르는 대책은 농식품부에서 어떻게 세우고 있는지 그게 좀 궁금합니다.

○농림축산식품부차관 강형석 저희들이 국토부랑 협의해서 면에 있는 것은 이 법으로 하기로 돼 있고요. 나머지, 동이라든지 도시에 있는 것들은 국토부에서 하기로 했습니다. 그래서 국토부 소관이 됩니다.

○전종덕 위원 그러면 국토부가 빈집정비사업을 하는 건가요?

○농림축산식품부차관 강형석 그렇습니다.

○전종덕 위원 그러면 우리는 이 법으로 규정을 하는데 국토부는 어떤 법으로 규정합니까?

○농림축산식품부차관 강형석 소규모주택정비법이 있습니다.

○전종덕 위원 소규모주택정비법이요?

○농림축산식품부차관 강형석 그 법 중의 일부가 여기 인용돼 있고요. 그것 따워서 만든 겁니다. 그래서 거기에 제외되지는 않습니다.

○전종덕 위원 알겠습니다.

○소위원장 윤준병 해소됐습니까?

○전종덕 위원 예.

○소위원장 윤준병 임호선 위원님.

○임호선 위원 이것 전문위원님께 한번 여쭙보려고 그러는데요.

과태료 조항이 있잖아요. 그런데 이행강제금 같은 경우에는 500만 원 이하로 했는데 과태료를 부과하는 행위가 사실 어떻게 보면 사업수행에 상당한 지장을 초래하는데 100만 원 이하의 과태료 기준이 적절한지, 조금 높일 필요는 없는지에 대해서 어떻게 검토하셨는지 의견을 부탁드립니다 될까요?

○수석전문위원 이정은 이것은 저희가 특별히 검토하는 것보다는 현행법에 이렇게 돼 있기 때문에 한 내용인데요. 위원님들께서……

○임호선 위원 제가 의견을 드리자면 이행강제금과 같이 이것도 한 500만 원 이하 정도로 올릴 필요가 있지 않나. 빈집정비를 활성화하겠다고 하면 이런 이행강제뿐만 아니라 실태조사라든지 여러 가지에 협조해야 될 의무를 강하게 부과할 필요가 있다는 의견을 드리겠습니다.

○수석전문위원 이정은 현행법보다 강화된 제재를 하시려면 논의를 해서 결정을 해 주시면……

○농림축산식품부차관 강형석 제가 약간 설명을 드리면요. 과태료는 보통 이런 사항은 물론 경중에 따라 다르지만 100만 원 정도로 규정이 돼 있고요. 저희들이 이행강제금을 500만 원으로 한 이유는 예를 들어서 집을 철거해라 그랬을 때 최소 드는 비용 평균적으로 500만 원이다 그래서 이행강제금을 500만 원을 했습니다. 그래서 과태료를 높이는 것은 가능하지만 의무 차원에서 조금 차등을 줘야 될 그럴 필요가 있지 않나 생각이 듭니다.

○임호선 위원 의견을 좀 주면 300 정도로 하면……

○농림축산식품부차관 강형석 높이는 것은 상관없습니다. 저도 사실 소유자의 의무는 좀 강화해야 된다고 봅니다.

○소위원장 윤준병 100만 원인데 300은 그렇고 한 200 정도 할까요? 우리 위원님들은 어떻습니까?

○임호선 위원 좀 올릴 필요는 있다라는 의견을 드립니다.

○소위원장 윤준병 올릴 내용, 200으로 이렇게 조정해서 경중을 올리자 하는 취지에서……

○농림축산식품부차관 강형석 보통 100에서 200, 거짓 자료제출이나 이런 것은 그렇게 되어 있습니다.

○소위원장 윤준병 내용에 따라 좀 다르기는 한데……

○농림축산식품부차관 강형석 그렇습니다.

○소위원장 윤준병 이행강제금이 500이니까 한 200 정도 이렇게 조정하는 걸로 위원님들 동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

200으로 조정하고요.

문대림 위원님.

○문대림 위원 지난 조문입니다마는 임호선 위원님 그러니까 윤준병 위원님이 기금 설치를 얘기했고 임호선 위원님이 정부 차원에서 이것에 대해서 실질적인 재원 대책을 요구했는데 차관님께서 일반예산에서 지원 가능하다 이런 말씀을 주셨지 않습니까? 정부 예산의 규모가 얼마 정도 되지요?

○농림축산식품부차관 강형석 저희는 저희 예산이기 때문에 내년엔 20조고요. 그 안에……

○문대림 위원 아니요, 빈집정비 관련해서.

○농림축산식품부차관 강형석 내년엔 빈집정비는 105억 거기에 돼 있습니다.

○문대림 위원 105억이요?

○농림축산식품부차관 강형석 예.

○문대림 위원 25년 예산은요?

○농림축산식품부차관 강형석 올해는 50억……

○문대림 위원 50억, 이것 50%?

○농림축산식품부차관 강형석 행안부 예산으로, 예.

○문대림 위원 합치면 얼마 정도 됩니까?

○농림축산식품부차관 강형석 그게 내년에 들어서 105억 돼 있습니다.

○문대림 위원 그러니까 농림부 예산도 105억, 행안부 예산도 105억이라는 겁니까?

○농림축산식품부차관 강형석 아닙니다. 작년까지 행안부에 있던 예산을 빈집 소관이 저희로 되면서 그것을……

○문대림 위원 그러면 그 예산들이 전부 철거 중심의 예산 아닙니까?

○농림축산식품부차관 강형석 그렇습니다.

○문대림 위원 그러면 정비한다는 게 다 철거한다는 겁니까?

○농림축산식품부차관 강형석 이것은……

○문대림 위원 그 예산 규모를 가지고 윤준병 위원님이나 임호선 위원님이 말씀 주신 기금 이런 부분들에 대해서 책임 있게 이 사업을 주무부처로서 진행하려면 예산 부분과 관련해서 좀 더 솔직해질 필요가 있다……

○농림축산식품부차관 강형석 예, 동의합니다.

○문대림 위원 조금 더 실질적인 내용을 갖춰 갈 필요가 있다라고 보는데 차관님께서 답변 주시기를, 일반예산에서 전부 지원 가능하다 이렇게 구령이 담 넘듯이 넘어갔거든요. 그 발언에 대해서 이후에 책임질 수 있겠냐는 말씀을 저는 드리고 싶은 거예요.

○농림축산식품부차관 강형석 저희가 분명히 지금 하는 예산 사업이 철거 사업이 있고요. 빈집은행 사업도 있고 재생 사업도 3개가 있습니다. 그런데 저희들이 그것을 기재부랑 얘기를 해야 되고 저희들은 반드시 사업이 생기면 기재부에 요구를 할 거고요.

○문대림 위원 빈집 전용 정책자금 같은 것들이 있어요?

○농림축산식품부차관 강형석 정책자금은 없고요 그냥 농특회계로 쓰게 됩니다.

○문대림 위원 이것을 다양한 각도로, 일부 몇몇 리모델링, 나머지 전부 일괄적으로 철거 중심으로만 가져갈 게 아니라 그러면 정비가 되는 것이 아니라고 보거든요.

○농림축산식품부차관 강형석 그렇습니다.

○문대림 위원 입체적으로 이것을 다가서기 위해서 그 예산과 관련해서도 그 105억을 가지고 어떻게 이걸 다 한다는 것입니까? 저는 이 법안을 그러니까 이 막대한 조문의 내용을 죽 하는 것을 보고 결국 채원의 문제인데 정부가 이 부분에 대해서는 솔직하지 못한 것 같다. 기재부의 논리가 뭐가 필요 있습니까? 명분이 있으면 같이 위원님들하고 밀어붙이면 되는 거지요.

○농림축산식품부차관 강형석 그렇습니다. 이번에 법에 새로 한 조항들 빈집정비구역이라든지 이런 게 사업화가 되면 저희는 당연히 지원을 할 거고요. 그런 조항들이 지금 법에 다 녹아 있습니다. 그것을 근거로 지원하면 됩니다. 그래서 그 말씀을 드렸고요.

예전에는 법도 재정 지원에 대해서는 문구를 많이 빼라고 그랬습니다, 작년에는 기재

부가 부담이 되니까. 지금 조항마다 다 들어가 있기 때문에 그걸로도 충분히 저는 정부의지가……

○문대림 위원 자꾸 충분히, 충분히 하십시오.

○농림축산식품부차관 강형석 예.

○문대림 위원 알겠습니다.

○소위원장 윤준병 하여튼 기금 문제는 재정 담보를 좀 정확히 하자는 취지의 내용이었는데 현재는 기금 설치에 대해서 관계 부처 협의를 했는데 동의를 안 해서 법은 재정해야 되는데 장애가 됐으니까 그 부분은 이해하고 넘어가는데 다만 지금 위원님들이 말씀하신 것 또 우리 정부가 국정과제에 빈집정비 과제를 넣어 놓고 이것을 이행하려면 현재 105억 가지고는 안 되고 이번 국회 심의 단계에서 한 100억 정도가 증액되는 것 같은데 이 내용 넣고, 대신에 정상적으로 우리가 5년 이내에 3만 호를 정비하려면 한 500억 이상이 들어가야 되는 것은 아시잖아요.

○농림축산식품부차관 강형석 그렇습니다.

○소위원장 윤준병 그러니까 올해는 이렇게 입법하되 예산 대책은 제대로 해야 된다는 주문이니까 그 내용을 명확하게 지금 소위에서도 얘기하고 그랬으니 그런 내용들은 속기에도 남잖아요. 그러니까 정리해서 그것은 꼭 하시기를 바라고.

○농림축산식품부차관 강형석 예.

○소위원장 윤준병 마지막으로 우리 법 제명, 아까 농어촌 빈집 관리 및 정비에 관한 특별법 이렇게 차관이 얘기한 것 같은데 예를 들면 농어촌 빈집 정비법이라는 취지가 약명으로는 들어가야 될 거잖아요.

○농림축산식품부차관 강형석 그렇습니다.

○소위원장 윤준병 그런데 ‘관리 및 정비’ 이렇게 하면 그게 약명으로 하면 ‘빈집 관리법’ 이렇게 되지 ‘정비법’이라고 명칭이 안 되잖아요.

○농림축산식품부차관 강형석 그럴 수 있습니다.

○소위원장 윤준병 보통 약칭하면 그렇게 되지.

○농림축산식품부차관 강형석 예, 앞에 것을 뺐으니까.

○소위원장 윤준병 그래서 만약에 ‘관리’라는 내용을 넣고 싶으면 농어촌 빈집 정비 및 관리에 관한 특별법 이렇게 넣어야 맞다.

○농림축산식품부차관 강형석 예, 동의합니다.

○소위원장 윤준병 내용은 동의하지요?

○농림축산식품부차관 강형석 예.

○소위원장 윤준병 제명은 그렇게 정리하는 것으로 하겠습니다.

○농림축산식품부차관 강형석 제가 말씀을 드렸던 것은 너무 정비 위주여서 소유자 등의 관리에 대한 책임이 없어서……

○소위원장 윤준병 ‘관리’는 넣는데 대외적으로 명칭할 때 ‘농어촌 빈집 정비법’ 그래야지 ‘빈집 관리법’ 이렇게 하면 실효성이 별로 안 와닿기 때문에 그렇게 제명은 했으면 좋겠습니다.

○농림축산식품부차관 강형석 예, 거기에 동의합니다.

○임호선 위원 그런데 그 부분에 대해서 의견을 드리자면 활용이라고 하는 게 저는 다

포함이 된다는 생각이 들거든요. 그래서 여기 존경하는 윤준병 의원님 것처럼 농어촌 빈집정비 및 활용에 관한 특별법으로, ‘관리’라고 하면 조금 더 협소한 개념으로 이해가 됩니다.

○소위원장 윤준병 그런가요?

○임호선 위원 예.

○소위원장 윤준병 부처 의견.

○농림축산식품부차관 강형석 저희들이 이해하기로는 활용은 빈집을 정비해서 숙소로 쓰거나 공동이용으로 쓰는 건데 저희들이 이해하는 관리의 개념은 사전적으로 얘기했을 때 빈집을 처음부터 파악해서 그것을 정비하고 활용하고 하는 개념까지를 생각했었습니다. 그런데 제명에 대해서는 저희들은 위원님들께서 주시면 충분히 다 수용할 수 있다는 말씀 드리겠습니다.

○소위원장 윤준병 관리가 나아요? 임호선 위원님, 관리로 하자는 의견도 있으니까 제가 양보하겠습니다.

○임호선 위원 예.

○소위원장 윤준병 농어촌 빈집정비 및 관리에 관한 특별법 이렇게 제명은 정하겠습니다.

김선교 위원님이 좀 이따 오신다고 그랬으니까 보류하고 의결은 조금 이따 하고요.

농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 이것을 먼저 하시지요.

19. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2206171)
20. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2206203)
21. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2206758)
22. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2206783)
23. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(문대림 의원 대표발의)(의안번호 2207683)
24. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(조경태 의원 대표발의)(의안번호 2208378)
25. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(박정현 의원 대표발의)(의안번호 2210872)
26. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정 법률안에 관한 청원(임미애 의원의 소개로 제출)(청원번호 2200026)
27. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2203261)
28. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)(의안번호 2210925)

(11시34분)

○소위원장 윤준병 다음은 의사일정 제19항부터 28항까지, 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안 9건의 법률안과 1건의 청원을 일괄하여 상정합니다.

먼저 수석전문위원께서 주요 사항을 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이정은 의사일정 제19항부터 제20항까지의 법률안 및 청원 10건에 대해 보고를 드리겠습니다.

배부해 드린 소위자료 4권입니다. 약간 얇은 겁니다.

목차를 보시면 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 개정안은 박덕흠 의원님 등 8건에 대해서 먼저 보고를 드리고 그다음에 개별적인 개정 사항을 담고 있는 2건에 대해서는 나중에 또 각각 보고를 드리도록 하겠습니다.

먼저 1페이지, 박덕흠 의원안 등 8건에 대한 보고입니다.

심사 대상 개정안 7건과 청원 1건은 모두 작년과 올해 정부가 발표한 농(수)산물 유통구조 개선방안을 반영한 내용으로서 그 내용은 3페이지와 4페이지에 비교하실 수 있도록 정리를 해 놓았습니다.

그러면 다음 조문별 검토로 들어가서 5페이지 1번 시장도매인 도입요청에 대한 승인 의무 부여에 대해 보고를 드리겠습니다.

이 개정안은 도매시장 개설자가 시장도매인의 도입을 요청하였을 때 정당한 사유가 없다면 장관 또는 도지사가 이를 승인하도록 하는 내용으로서 시장도매인 제도를 활성화하려는 그런 취지로 보입니다. 다만 시장도매인 제도를 개정안까지 확대할 경우 도매인시장 거래 형태 및 가격 결정 방식이 또 크게 변화를 주고 영향을 주기 때문에 이는 또 개정안과 같이 장관 또는 도지사가 의무적으로 이를 승인하게 하는 것보다는 정책적으로 판단하여 결정하게 할 필요가 있다는 것이 농식품부 의견이라는 점을 말씀드리겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 주시지요.

○농림축산식품부차관 강형석 5페이지, 시장도매인 도입요청에 대한 의무 부여에 대해서는 윤준병 의원님께서 제안하신 이유를 잘 알고 있습니다. 그런데 시장도매인 같은 경우에는 업무규정으로 하고 있고 그걸 장관이 승인토록 하고 있습니다. 만약에 한다면 거기랑 상충이 되고요. 그런 면에서는 이 규정이 되게 상충이 된다는 말씀을 드리고요.

저희들이 시장도매인에 대해서 반대하는 건 아니고요. 가락시장을 제외한 모든 시장에 대해서는 시장도매인을 도입할 수 있도록 하고, 뭐 하려면 하고 있습니다. 저희들이 막지 않습니다. 다만 가락시장에 대해서만 가입 기능이 있기 때문에 시장 운영규정에 따라서 올라오면 저희들이 승인 여부를 검토하기로 했다는 말씀을 드리기 때문에 이 조항은 약간 수용하기 어렵다는 말씀을 드리겠습니다.

○소위원장 윤준병 알겠습니다.

○전종덕 위원 의견 있습니다.

○소위원장 윤준병 잠깐만요. 의결 먼저 하고요.

의사일정 제5항부터 제14항까지 이상 10건의 안건은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 이들 법률안의 내용과 위원님들의 의견을 조정·통합하여 정리한 농어촌 빈집정비 및 관리에 관한 특별법(대안)을 우리 위원회의 안으로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

전종덕 위원님.

○**전종덕 위원** 이 시장도매인 제도를 농식품부가 반대는 안 하신다고는 하지만 실제로 시장도매인 제도가 도입되고 지금 몇십 년이 흘렀는데도 강서 도매시장 말고는 지정된 곳이 없거든요. 그래서 규정상으로는 아니라고 하지만 실제로 이 농식품부 의지의 문제이기도 하고 그리고 이게 구조적으로 시장도매인을 개설자들이 신청하기 어려운 구조로 업무규정이 돼 있다고 봐요. 그렇기 때문에 이 시장도매인 제도가 여러 가지 가격 면에서 그다음에 농민들에게 가격 보장 측면에서 그리고 유통구조 단계를 완화한 측면에서 여러 가지에서 유통 효율화와 유통비용을 절감할 수 있는 효과가 있는 것이기 때문에 적극적으로 시장도매인 제도를 활용을 해야 된다고 보고.

다만 이게 뭔가 법적으로 충돌하는 것들이 있다면 규정이 하위 개념 아닙니까? 그래서 저는 법으로 시장도매인 제도를 활성화할 수 있도록 법적 규정을 명시하고 필요하다면 저는 농식품부 업무규정을 개정해서 개설자의 재량권을 확대하는 방향으로, 시장도매인 제도가 활성화되는 방향으로 가야 한다고 봅니다. 그래서 저는 윤준병 의원님이 낸 안대로 돼야 된다고 생각합니다. 그래서 그렇게 의견 드립니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 말씀에 대해서 제가 두 가지만 간략하게 말씀드리겠습니다.

지금 저희들이 시장도매인은 마음대로 할 수 있습니다. 규제를 하지 않고요. 다만 강서 시장에는 도입이 돼 있는데 다른 시장들은 공간 문제라든지 이런 문제로 자기들이 하지 않고 있는 겁니다.

그리고 지금 시장도매인에 대해서는 저희들이 강서시장에 같이 하고 있기 때문에 평가를 해 봤습니다, 실제로 어느 게 나은 건지. 실제로 가격 변동성이나 가격을 보면 시장도매인이 절대로 낮지가 않습니다. 그래서 저희들이 그걸 한번 별도로 보고를 드려 보겠습니다.

○**소위원장 윤준병** 자, 이 내용은 길어지니까 좀 뒤로 미뤘다가 다른 거 하고 하십시오.

그다음.

○**수석전문위원 이정은** 다음 9페이지, 2번 도매시장법인의 공모지정 및 재지정에 관해 보고를 드리겠습니다.

이 개정안은 도매시장 법인을 공모의 방식으로 지정하도록 하고, 재지정 규정을 신설하며 지정·재지정 시 개설자가 조건을 부가할 수 있도록 하려는 것으로 도매시장 구조가 고착화되지 않도록 도매시장법인 간의 경쟁을 활성화하기 위한 취지로 보입니다.

이 경우 재지정 유효기간은 법인 운영평가 기준을 고려해서 3년 이상 5년 이하로 규정하고 또 도매시장 운영의 안정성 측면을 고려해서 재지정 시에는 공모를 적용하지 않는 등의 내용으로 수정의견을 11페이지에서 제시하였습니다.

그리고 자료 16페이지를 보시면 문대림 의원님께서 발의하신 내용이 있는데 이 안은 재지정을 받지 아니한 경우 이를 처벌 대상으로 하고 있기 때문에 이에 관한 내용을 수정한 것입니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 9페이지의 도매시장법인의 공모지정 및 재지정에 대해서는 13페이지의 수정안에 대해서 동의합니다.

○소위원장 윤준병 이견 없으시지요?

○농림축산식품부차관 강형석 예, 그렇습니다.

○소위원장 윤준병 아니, 위원님들께 여쭙본 거예요.

○전종덕 위원 11페이지부터 했는데요.

○소위원장 윤준병 11쪽부터 있는 수정의견.

○농림축산식품부차관 강형석 예, 11페이지입니다.

○소위원장 윤준병 이의 없다는 거지요?

다음.

○수석전문위원 이정은 다음 17페이지입니다.

3번 도매시장별 도매시장법인 상한 수 규정에 관한 사항은 도매시장법인 수의 상한을 거래 물량 및 규모에 따라 대통령령으로 정하도록 하려는 것으로 정부 차원에서 도매시장법인 수를 전체적으로 조정할 수 있도록 하는 취지로 보입니다.

다만 그 상한 수를 법령에서 규정하는 경우 현실적으로는 하나의 도매시장에 대해서만 수정하는 경우에도 법령 개정이 요구되고, 개정이 필요한 절차 및 기간을 고려할 때 오히려 또 적시에 조정하는 것이 어려울 수 있다는 의견도 있다는 점을 감안하실 필요도 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 도매시장법인 상한 수 규정에 대해서는 저희들은 곤란하다는 말씀을 드립니다. 왜냐하면 도매법인에 대해서는 지금 공간이 한정되어 있고요. 적정 수를 운영하고 있습니다. 만약에 그래서 높게 두게 되면 공간도 없는데 거기 다른 사람이 들어와서 지정해 달라고 그러고, 낮게 두면 하나를 빼내는 문제가 있습니다. 이것은 공간이라든지 사정에 따라서 개설자가 정하는 게 맞다고 봅니다.

○소위원장 윤준병 이의 있습니까?

없으시면 다음.

○수석전문위원 이정은 다음 21페이지입니다.

4번 정가·수의매매 전담인력 채용에 관한 사항은 농산물의 가격 불안정성을 완화하기 위한 정가·수의매매의 확대 요구에 따라 정가·수의매매 전담인력을 채용하게 하려는 것으로 이를 통해서 농산물의 가격 안정에 기여하는 바가 있을 것으로 기대가 됩니다.

다만 이 경우 채용이라는 게 기존 인력과 별도의 인력을 새로 채용하려는 것으로 해석될 수 있기 때문에 이 문구를 ‘채용’ 대신에 ‘전담인력을 두도록 한다’ 이렇게 한 수정의견을 23페이지에서 제시를 하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 23페이지의 정가·수의매매 전담인력 채용에 대해서는 23

페이지의 수정의견에 대해서 동의합니다.

○소위원장 윤준병 이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음.

○수석전문위원 이정은 다음 25페이지, 5번 도매시장법인 등의 공시 내용 확대 및 합리적 가격 결정 의무 부여에 관해서는 먼저 도매시장법인 등의 공시 내용에 등기임원별 보수내역, 유통비용 등을 포함하도록 확대하는 등 공시제도를 강화하려는 것으로서 경영의 투명성을 제고하고 또 소비자 권익 보호에 기여하는 바가 있을 것으로 기대가 됩니다.

다만 등기임원 보수 공시의 경우에는 보수가 5억 원 이상일 경우 공시하도록 자본시장법에는 이렇게 정의돼 있고 또 공직유관단체 등으로서 공개하는 다른 법률과의 형평성 등을 고려하실 필요가 있는 것으로 보아서 수정의견에서는 이를 제외한 것으로 제시를 하였습니다.

그리고 또 26페이지의 하단에서 보시듯이 개정안이 도매시장법인 등에 가격을 합리적으로 결정하는 의무를 부여하는 내용으로 규정이 되어 있습니다마는 현재 도매시장법인이 직접 가격 결정을 할 권한이 있다고 보기 좀 어렵고 그다음에 ‘생산원가’ 같은 경우에는 어떻게 또 추산하느냐에 따라서 굉장히 다양한 이야기가 나올 수가 있고 또 ‘합리적 가격’이라는 문구도 약간 주관적이고 명확하지 않은 면이 있다는 점 등은 고려하실 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○농림축산식품부차관 강형석 25페이지에 도매시장법인 등의 공시 내용 확대에 대해서는 수석전문위원 의견에 동의합니다. 내용은 29페이지부터 있습니다.

○소위원장 윤준병 의견 없으시지요?

○임호선 위원 한 가지 의견만 드리겠습니다.

이게 법에 합리적 가격이나 생산원가 이런 부분들이 추산 방식이나 의미가 주관적이거나 명확하지 않다고 해서 의무를 부과하는 것은 어렵다 하더라도 이게 생산원가 이하로 우리 농민들이 손실을 입는다는 그 부분에 대한 우려가 있기 때문에 노력 의무 같은 것은 명시를 해야 되지 않을까 하는 의견을 드리겠습니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견.

○농림축산식품부차관 강형석 그래서 저희들은 이견 수용 곤란하다는 말씀을 드리지만 사실 도매시장에 물량이 많이 들어오면 가격이 떨어집니다. 그래서 도매법인은 수집을 할 때 너무 많이 안 들어오게 해야 되고요. 그리고 가격이 떨어지면 못 들어오게 해야 됩니다. 그래서 저희들이 내년부터는 도매시장이 원가 이하로 떨어지면 출하가격 보전제를 할 계획입니다. 그래서 그런 차원으로 저희들이 좀 보완을 하면 되고요. 이렇게 직접적으로 규정하는 것에 대해서는 좀 어렵다는 말씀을 드리겠습니다.

○임호선 위원 저도 직접적으로 규정하자는 의견을 드리는 게 아니라 지금 차관님께서 말씀하신 그런 부분에 대해서 노력해야 된다고 하는 그런 의무 정도는……

○농림축산식품부차관 강형석 도매법인란이 저는 충분히 필요하다고 봅니다.

○소위원장 윤준병 아니, 그 내용을 문구에 좀 넣는 것도 괜찮을 것 같은데요. 예를 들

면 ‘최저가격 생산원가가 보장될 수 있도록 노력하여야 한다’ 이 정도 내용은 가능하지 않겠어요?

○**농림축산식품부차관 강형석** 도매법인이 이 조항이기 때문에, 그런데 공시 조항이라서 여기……

○**소위원장 윤준병** 아니, 앞의 공시와 관련된 내용은 그걸 보전하기 위한 절차니까 그 내용은 넣되, 마지막에 ‘도매법인은 출하하는 생산원가는 보전할 수 있도록 노력하여야 한다’ 뭐 이 정도는 가능하지 않겠어요?

○**농림축산식품부차관 강형석** 그런데 그거는 저희……

○**임호선 위원** 조문은 어떤 조문인지……

○**농림축산식품부차관 강형석** 예, 조문이 있는지 한번 저희들이 보고요.

○**소위원장 윤준병** 예, 그 내용 정도는 선언적으로……

○**농림축산식품부차관 강형석** 예, 다른 조항 봐서 제가 한번 검토해 보겠습니다. 넣을 수 있는……

○**소위원장 윤준병** 다음이요.

두 분에 대해서는 저에게 위임해 주시기 바랍니다.

다음.

○**수석전문위원 이정은** 다음은 31페이지, 도매시장법인 등의 위탁수수료를 최고한도 조정에 관한 내용입니다.

이 개정안은 현재 부령으로 정하는 위탁수수료를 법률로 상향 규정하는 한편, 일부 보류 또는 도매시장에서의 위탁수수료율 최고한도를 하향 조정하려는 것으로써 도매시장법인 등의 과도한 위탁수수료가 농산물 가격에 미치는 악영향을 완화하려는 취지로 보입니다.

다만 이에 대해서는 위탁수수료 수입이 지나치게 감소하는 경우 다른 유통 종사자에 대해서 미칠 수 있는 그런 영향을 고려할 필요가 있고 또 개정안이 사실상 가락시장의 위탁수수료율만을 인하하고 있어 법률에서 가락시장과 다른 시장 간의 위탁수수료율 격차를 유발하게 되는 점 등은 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

따라서 이러한 점들을 고려해서 33페이지부터 수정의견에서는 위탁수수료율의 최고한도 조정을 법률에서 규정하는 대신 장관이 도매시장법인 등에게 위탁수수료율 조정을 권고하고 이에 따르지 않을 경우 소명하도록 하는 방안을 제시하였습니다.

이상입니다.

○**소위원장 윤준병** 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 31페이지의 위탁수수료율 최고한도 조정에 대해서도 수석전문위원안에 동의합니다.

○**소위원장 윤준병** 의견 말씀 주시기 바랍니다.

전종덕 위원님.

○**전종덕 위원** 저는 여기 법률대로, 도매법인의 가장 큰 문제가 가락시장 도매법인의 그 문제잖아요. 그리고 7%까지 한다고 하지만 실제 수수료율은 더 많이 매겨지고 있고 그게 다 농산물 가격 하락으로, 수수료 상향으로도 연결되고 있잖아요.

저는 이런 점을 봤을 때, 지금 현실 부분을 반영했을 때 모든 농산물이 가락시장으로

모일 수밖에 없기 때문에 가락시장만 특별하게 수수료를 낮추는 문제로 볼 문제는 아니다. 어쨌든 모든 농산물의 거의 한 70~80%가 다 이쪽으로 모이고 있는 조건을 감안하면 여기가 독점하는 구조이기 때문에 가락시장 수수료와 지방공영도매시장의 수수료율은 차이가 있을 수 있다.

다만 우리가 여기서 수수료를 그다음에 위탁도매법인의 독점 이런 것들을 고려한다면 저는 조금 규정할 필요가 있다 이렇게 보거든요. 그래서 여기 법안 중의 하나로…… 이 건 농식품부의 재량권의 문제로, 조정의 문제로 저는 해결될 수 있는 문제가 아니라고 보거든요. 그래서 규정을 하는 것이 맞다고 봅니다.

○소위원장 윤준병 일단 예전보다는 진일보한 게 수수료를 조정할 수 있도록 권고할 수 있도록 하고 권고 절차에 대해서 또 추가적인 내용을 넣었으니까……

○전종덕 위원 아니, 그런데 지금도 조정을 하고 권고할 수 있다고는 하지만 실제로 안 되고 있는 거잖아요.

○소위원장 윤준병 예전에는 권고하는 규정 자체가 없었는데 이번에 입법하면서 수정 의견에 지금 넣는 거잖아요?

○농림축산식품부차관 강형석 예.

○소위원장 윤준병 그러니까 그 내용을 일단 활용하는 걸 보고 추가적으로 강제적으로 할 수 있는 내용은 또 추후 입법하는 것으로 진일보하시자고요.

○전종덕 위원 그런데 이게, 저는 단계적으로 그렇게 갈 수도 있는 문제긴 한데 지금 우리가 그동안 계속 전체 유통의 문제 그다음에 도매법인의 독점 문제 그다음에 가락시장의 높은 수수료율 문제, 그 부담을 다 농민들이 지고 있는 문제, 이런 문제가 오랫동안, 아주 오랜 병폐 중의 하나인데 이것을 단순히 농식품부장관의 권고로 해결할 수 있는 문제는 저는 아니다, 강제성이 필요하다. 그래서 규정해서 명확하게 수수료율을 낮추고 필요하면 관리감독이나 조정을 통해서 더 할 수 있도록 하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그래서 그런 걸 담았으면……

○소위원장 윤준병 하여튼 그 취지는 이해하셨습니까?

○농림축산식품부차관 강형석 예, 충분히 이해합니다.

○소위원장 윤준병 일단 그 내용은 그렇게 하고.

다음 빨리 설명하세요, 이제 의결을 해야 되니까.

○수석전문위원 이정은 다음 41페이지 7번, 부진 도매시장법인 등의 필수적 지정 취소에 관한 내용입니다.

이 개정안은 개설자가 부령으로 정하는 기준 이하로 부진한 도매시장법인을 현행법에 서는 지정을 취소할 수 있다 이렇게 돼 있는 걸 취소하여야 한다 이렇게 필수적으로 취소하도록 하는 한편 이런 부진 법인의 판단 기준을 정하려는 내용입니다.

이에 대해서는 이로 인한 도매시장의 빈번한 교체가 도매시장 운영의 안정성을 약화시킬 수 있기 때문에 부령으로 정하는 현행 부진 법인의 기준을 유지하되 농수산물의 안정적인 유통에 심각한 지장을 초래하는 경우에도 지정을 취소할 수 있도록 규정할 필요가 있다고 봐서 수정의견을 43페이지에 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 윤준병 정부 측 의견 말씀 주시기 바랍니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 41페이지의 부진 도매시장법인에 대해서 필수적으로 지정 취소하는 것에 대해서도, 43페이지의 수석전문위원 수정의견에 동의합니다.

○**소위원장 윤준병** 또 다음요.

○**전종덕 위원** 저도 의견……

○**소위원장 윤준병** 잠깐만요, 의견 나중에 정리할 때 드릴 테니까.
다음.

○**수석전문위원 이정은** 다음 47페이지, 도매시장법인 임원 등의 교육훈련 이수 의무 법률 상향 규정에 관한 내용입니다.

이 개정안은 김선교 의원님이 발의하신 내용으로서 현재 법률적 근거 없이 시행령에 따라 교육훈련 이수 의무를 부과하고 있는 도매시장법인 및 시장도매인의 임원과 중도매업 허가를 받은 자에 대한 교육훈련 이수 의무를 법률로 상향 규정하려는 것으로 타당한 측면이 있다고 보입니다.

다만 일부 수정이 필요한 부분이 있어 수정의견을 제시하였습니다.

이상입니다.

○**소위원장 윤준병** 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 47페이지의 교육훈련 이수 의무 법률 상향 규정에 대해서도 수석전문위원 안에 대해서 동의합니다.

○**소위원장 윤준병** 다음.

○**수석전문위원 이정은** 다음 51페이지, 도매시장 위탁수수료를 통한 의무자조금 지원금 납부에 관한 개정안입니다.

이 개정안은 송옥주 의원님께서 발의하신 내용으로 도매시장법인이나 시장도매인이 징수한 위탁수수료의 일정 비율을 의무자조금에 대한 지원금으로 납부할 수 있도록 하는 것으로 가외의 의무자조금 재원을 마련하는 한편 도매시장법인과 시장도매인의 사회적 책임을 환기시키는 데 의의가 있다고 보입니다.

다만 현재 농수산물자조금법에서 별도의 지원금 납부 비율을 정하지 않고 있고 또 개정안 역시 자율적 납부를 규정하고 있어 별도의 납부 비율을 정하는 것이 어색한 면이 있기 때문에 53페이지에 이에 대한 수정의견을 제시하였습니다.

이상입니다.

○**소위원장 윤준병** 정부 측 의견 말씀해 주세요.

○**농림축산식품부차관 강형석** 51페이지의 도매시장 위탁수수료를 의무자조금으로 납부하는 것에 대해서도 수석전문위원의 수정안에 동의합니다.

○**소위원장 윤준병** 전종덕 위원님 말씀 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이정은** 부칙을 마저 보고드리겠습니다.

55페이지 보시면 부칙에서는 하위법령 정비에 필요한 시간을 감안해서 시행일을 공포 후 6개월로 정하고 또 필요한 적용례를 수정의견으로 제시하였습니다.

이상입니다.

○**소위원장 윤준병** 정부 측 의견.

○**농림축산식품부차관 강형석** 55페이지의 시행일에 대해서도 수석전문위원에 동의합니다.

○소위원장 윤준병 전종덕 위원님 간단히 말씀 주시기 바랍니다.

○전종덕 위원 저는 부진 도매법인 지정 취소 있잖아요, 그 부분 관련해서 이 말씀 드리고요. 지금까지 도매법인 독점이나 문제가 있는 도매법인에 대해서 최근에도 장관님께서 평가를 통해서 지정 취소할 수 있다 이런 말씀을 하셨지 않습니까? 그런데 지금까지 취소한 사례가 거의 없어요. 그렇지요?

○농림축산식품부차관 강형석 예.

○전종덕 위원 그래서 저는 이것은, 그리고 만약에 평가항목이나 이런 것도 검토를 해야 되는데 그건 봐두더라도 실제로 잘나가는 도매법인들은 취소될 수 없는 그런 조건에 처해 있기 때문에 저는 이 부진한 도매법인에 대해서 최소 한 30% 정도는 취소할 수 있어야 된다고, 그리고 그걸 정확하게 취소할 수 있어야 한다고 해야만 실제로 시장의 질서가 잡히고 오히려 독점이나 이런 것들을 더 방지할 수 있다고 보거든요.

그래서 저는 최소 비율이라도 지정을 취소할 수 있도록 의무화하고, 평가로 이걸 취소한다는 것은 불가능한 문제입니다. 그래서 취소할 수 있다는 의무규정을 두고 취소한 실적에 따라서 최소 비율 정도는 두는 것이 맞다 이렇게 생각이 되어서, 제가 안을 보니까 임미애 의원님 안에 그 내용이 있거든요. 그래서 저는 이 안으로 반영이 돼야 된다고 생각합니다.

○소위원장 윤준병 의견.

○농림축산식품부차관 강형석 저희 말씀을 드리면요 지금 취소할 수 있는 규정이 출하자 보호 및 농수산물의 안정적 유통에 심각한 지장을 초래하는 겁니다. 만약에 숫자로 이렇게 해 버리면 취소하더라도 소송에 걸리게 되고 반드시 패소하게 됩니다. 그래서 저희들이 명확하게 평가규정을 만들려는 거고요. 그렇게 해서 법률에 ‘기준 및 횟수’라고 해서 명확하게 집어넣었습니다. 그래서 전종덕 위원님, 충분히 제가 이해는 하는데 합리적으로 결정해야 된다는 생각에서 이렇게 했다는 말씀 드리겠습니다.

○전종덕 위원 그러니까요. 그러니까 비율을 두라는 거예요.

○소위원장 윤준병 임호선 위원님.

○임호선 위원 저는 두 가지 의견을 드리고 싶은데요.

첫째는 37쪽의 위탁수수료가 사실 문제가 크지 않습니까? 그런데 조정 권고를 했어요, 장관께서. 그런데 이 권고를 따르지 않아요. 그런데 그에 대한 것은 제재도 하나도 없고 그냥 사유를 소명합니다. 거기서 끝이에요. 저는 이것은 아니라고 생각합니다.

그래서 제가 볼 때는 허가취소를 뒤에서 의무적으로 취소하여야 한다라고 하면 지금 현행의 할 수 있다라고 하는 것보다 이게 무척 강행규정으로 강화된 것처럼 여겨지지만 존경하는 전종덕 위원님께서 말씀하신 것처럼 취소하여야 한다라고 하면 오히려 규제력이 더 없을 것 같아요. 왜냐하면 취소하여야 하기 때문에 이게 우리 집행력이 강화된 게 아니라 오히려 더 부담스러운 거지요. 할 수도 있고 안 할 수도 있는 정도의 재량이 있을 때 오히려 강제력이 발휘되는 건데……

그래서 저는 무슨 생각이 드냐 하면 중간 단계가 필요하지 않느냐. 만약에 이 부분을 취소하여야 한다라고 규정을 하면 이것을, 예를 들어서 장관께서 위탁수수료를 조정하라고 했는데도 따르지 않는다면 이에 대해서는 허가취소까지는 아니더라도 최소한 정지기간을 뒤서 따르지 않은 법인 같은 경우에는 예를 들어서 정지를 받을 경우에 다른 경쟁

업체하고, 법인하고 차등이 생길 것 아닙니까? 그래서 그런 정도의 뭔가 틈새를 오히려 만들어 줬을 때 저는 훨씬 더 장관이 권고하게 되는 위탁수수료 조정에 대한 이행력이 담보될 수 있다.

그 부분에 대해서는 뭔가 조금 지금 법에서 빠져 있는 부분이 저는 느껴지고 그 부분이 오히려 각 법인에게는 상당한, 이 법 개정에 따라서 시장이 움직일 걸로 저는 기대가 됩니다. 이 부분에 대한 의견을 좀 부탁드립니다.

○**농림축산식품부차관 강형석** 취소 의무에 대해서는 기존에 계속 현장에서 요구를 해 왔었고요. 재량을 주니까 장관이 안 한다는 얘기였고요. 두 번째로 위탁수수료 강제조정에 대해서는 이렇게 하면 정부가 위탁수수료를 조정하게 됩니다. 저희들이 권고를 하게 되고 만약 따르지 않는다면 평가항목에 넣어서 감점을 하거나 해서 하는 게 맞다고 봅니다. 왜냐하면 이것은 법에서 정한 범위에서 자율적으로 하는 건데, 예를 들어 7%인데 5.5를 했습니다. 그러면 법을 지킨 겁니다. 그런데 장관이 5.0으로 하게 되면 오히려 장관이 법을 위배하는 문제가 되기 때문에 저희들은 이 정도로 하고……

○**소위원장 윤준병** 자, 이렇게 해 주시지요. 조정 권고를 했는데 불이행한 내용은 문구 하나 더 넣는다, 이행이 담보될 수 있도록. 그 내용은 추가하되 문구 내용은 저한테 위임해 주시기 바랍니다. 아까 별도 조문에 넣기로 한 것도 위임해 주시고.

○**농림축산식품부차관 강형석** 알겠습니다.

○**전종덕 위원** 이것은 저는 좀, 그렇게 장관님의 권한과 그것을 더 높이는 측면으로 이해를 하셨는데 강행규정이 없으면 그게 오히려 법의 이행이 더 어려운 거예요. 그래서 지정 취소한다……

다만 예를 들어서 시행령을 뒤서 단계를 둔다든지 이렇게 할 수는 있지만 할 수도 있고 안 할 수도 있다 이렇게 되면 안 되는 거거든요. 지금까지도 규정이 그랬지 않습니까? 그렇기 때문에 정확하게 강행규정을 두고 그리고 어느 정도 퍼센티지를 뒤야, 이 정도까지 취소한다 이렇게 강력하게 보여 줘야 실제로 오히려 위엄이 더 서는 거거든요. 그리고 장관님의 이런 권한이……

○**소위원장 윤준병** 의결해야 되는데 다 일어나려고 그러니까, 지금 계속 말씀하셔서……

○**전종덕 위원** 그래서 저는 말씀하셨던……

○**문금주 위원** 오후에 해요, 오후에.

○**소위원장 윤준병** 오후에 안 해요. 오늘은 오전만 해요.

○**전종덕 위원** 끝내자는 말씀이신가요?

○**소위원장 윤준병** 예.

○**전종덕 위원** 그러면 이건 내일도 하실 거면 내일 하시면 안 돼요?

○**소위원장 윤준병** 하나는 결론 내야지, 이것 가지고 뭐……

○**임호선 위원** 제가 볼 때는 말씀하신 대로 하여야 한대로 하고 지금 논의하신 대로 가면 될 것 같아요.

○**전종덕 위원** 그래서 저는 의견을 드리면 첫 번째, 시장도매인제도 활성화할 수 있도록 해야 되는 것 그다음에 수수료율도 정확히 명시해야 되는 것 그리고 부진 도매법인 지정 취소도 명확히 해야 된다, 이 세 가지 의견드립니다.

○소위원장 윤준병 일정한 요건이 되면 취소하여야 한다 의무규정 넣고요. 나머지 수수료율이나 이 부분은 너무 한꺼번에 하는 것은 좀 그러니까 그건 다음에 하기로 하고.

그렇게 하시면 되겠지요?

○전종덕 위원 그러면 첫 번째 시장도매인제도는 어떻게……

○소위원장 윤준병 시장도매인제도는 추후에 하자고요. 제가 발의한 사람인데 이걸 추후에 하도록 하겠습니다.

○전종덕 위원 그러면 지금 어떻게 하신다는 거예요?

○소위원장 윤준병 지금은 뺀다는 얘가지요.

○전종덕 위원 이 조항 자체를 없앤다는 뜻인가요?

○소위원장 윤준병 예, 이번에는 반영 않겠다는……

○전종덕 위원 그러면 현행대로 하신다는 말씀이지요?

○소위원장 윤준병 예.

그러면 의사일정 제19항부터 제28항까지 9건의 법률안과 1건의 청원은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 이들 법률안의 내용과 위원님들의 의견을 조정 통합하여 정리한 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부개정법률안(대안)을 우리 위원회안으로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

오늘 회의는 여기까지 하도록 하겠습니다.

오늘 의결된 안전에 대한 체계·자구 정리는 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 수고 많으셨습니다.

위원회 직원, 보좌진 여러분 그리고 정부 측 관계자 여러분도 고생 많으셨습니다.

산회를 선포합니다.

(12시04분 산회)

○출석 위원(7인)

김선교 문금주 문대림 윤준병 임미애 임호선 전종덕

○출장 위원(1인)

이만희

○청가 위원(3인)

강명구 송옥주 정희용

○출석 전문위원

수석전문위원 이정은

○정부측 및 기타 참석자

농림축산식품부

차관 강형석

정책기획관 김정주

농촌정책국장 박성우

농업정책관 윤원습

유통소비정책관 홍인기
규제개혁법무담당관 최정미

입시회의록